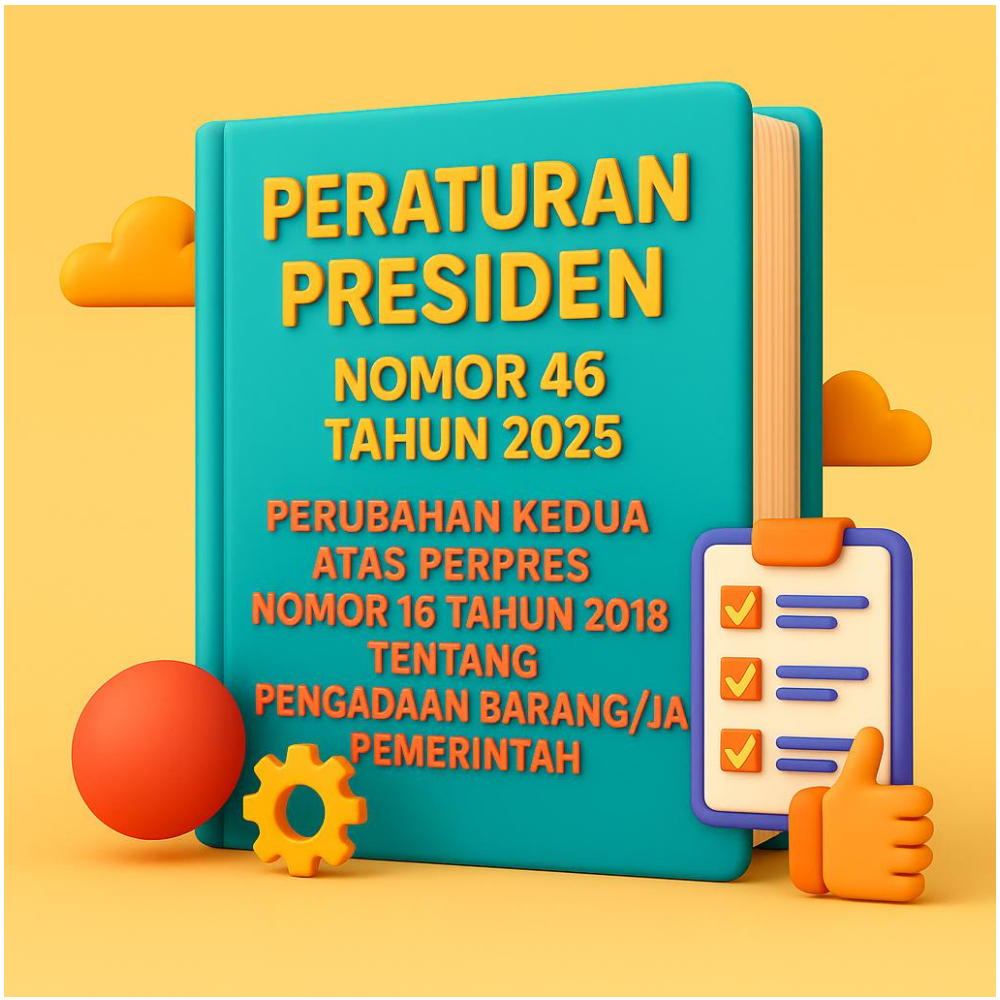






Telaah Pasal Perpres No 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Perpres No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



Penulis: Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.

Pengelola Pengadaan Ahli Madya, BMKG RI, Fasilitator Kehormatan Bidang Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI, Probity Advisor LKPP RI, Anggota Tim Perumus Peraturan LKPP RI, Ahli Penyusun SOP Pengadaan Barang/Jasa, dan Penulis Buku Pengadaan Barang/Jasa









Disclaimer

Telaah atas perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disajikan dalam diskusi ini merupakan hasil analisis dan interpretasi pribadi berdasarkan tinjauan literatur terhadap kebijakan publik yang tersedia, termasuk dokumen Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan peraturan terkait sebelumnya yang digunakan sebagai referensi.
Informasi yang disampaikan tidak mewakili posisi resmi atau pandangan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) maupun entitas atau individu lainnya.
Apabila terdapat perbedaan penafsiran atau pemahaman mengenai isi dan implikasi perubahan kebijakan ini, harap selalu merujuk pada ketentuan resmi yang disampaikan oleh LKPP atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengguna disarankan untuk mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari telaah ini dengan sumber-sumber resmi sebelum mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan informasi tersebut.







Pengantar Telaah Perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini membawa sejumlah penyesuaian signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah.

Telaah mendalam yang telah kita lakukan menunjukkan bahwa Perpres 46 Tahun 2025 memperkenalkan berbagai perubahan penting, antara lain:

1. **Perluasan Ruang Lingkup dan Definisi:** Mencakup penambahan "Institusi Lainnya" dan "Pemerintah Desa" serta sumber dana APB Desa dalam ruang lingkup Perpres, disertai penyesuaian berbagai definisi terkait.
2. **Penguatan Kebijakan dan Etika:** Penyesuaian pada kebijakan pengadaan dan penegasan etika, termasuk definisi pertentangan kepentingan yang diperbarui.
3. **Penyesuaian Tugas dan Kewenangan Pelaku Pengadaan:** Perubahan pada tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, dan Agen Pengadaan.
4. **Penyempurnaan Perencanaan dan Persiapan Pengadaan:** Termasuk pengaturan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis, pemaketan (termasuk strategi supplied by owner untuk konstruksi), konsolidasi pengadaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jenis dan bentuk kontrak, uang muka, serta jaminan pengadaan.
5. **Modifikasi Metode Pemilihan dan Evaluasi:** Penyesuaian batasan nilai untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi, penambahan kriteria keadaan tertentu untuk Penunjukan Langsung, serta penyesuaian metode evaluasi penawaran.
6. **Penguatan Pengadaan Elektronik:** Restrukturisasi bab mengenai pengadaan elektronik, termasuk penyesuaian konsep Lokapasar (E-marketplace) dan Katalog Elektronik, serta perluasan akses katalog elektronik untuk pihak di luar pemerintahan.
7. **Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri:** Perubahan signifikan pada ketentuan penggunaan produk dalam negeri, dengan pengaturan berjenjang berdasarkan TKDN dan penambahan kewajiban serta mekanisme pengawasan yang lebih detail.







8. **Penegasan Pengadaan Berkelanjutan:** Penambahan aspek pemberian kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dalam aspek ekonomi pengadaan berkelanjutan.
9. **Pengaturan Spesifik Pengadaan di Desa:** Penyisipan bagian dan pasal-pasal baru (Pasal 64A, 64B, 64C di BAB VIII dan BAB XIIA Pasal 85A-85F) yang secara khusus mengatur prinsip, pelaku, metode, dan ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
10. **Peningkatan Pengaturan Sumber Daya Manusia Pengadaan:** Penyisipan pasal-pasal baru (Pasal 74A dan 74B) yang merinci jenis SDM pengadaan, kewajiban memiliki SDM bersertifikat, tugas, serta ketentuan jika jumlah SDM belum mencukupi.

Perubahan-perubahan ini mencerminkan upaya adaptasi terhadap dinamika terbaru dalam kebijakan pembangunan, termasuk pemberdayaan UMKK, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta penyesuaian proses pengadaan agar lebih responsif dan efisien. Telaah ini memberikan gambaran umum mengenai area-area kunci yang mengalami perubahan dalam rangka penerapan Perpres 46 Tahun 2025.







Daftar Isi

Telaah Pasal Perubahan Perpres No 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Perpres No 16 Tahun 2018 jo. No 12 Tahun 2021 1

Pengantar Telaah Perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3

Pasal 1 (Ketentuan Umum) 10

Pasal 2 (Ruang Lingkup): 14

Perubahannya: 15

Pasal 5 (Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa): 15

Perubahannya: 16

Pasal 7 (Etika Pengadaan Barang/Jasa): 16

Perubahannya: 17

Pasal 9 (Tugas dan Kewenangan PA): 18

Perubahannya: 19

Pasal 10 (Tugas dan Kewenangan KPA): 19

Perubahannya: 19

Pasal 11 (Tugas PPK): 20

Perubahannya: 21

Pasal 13 (Tugas Pokja Pemilihan): 22

Perubahannya: 22

Pasal 14 (Agen Pengadaan): 22

Perubahannya: 23

Pasal 19 (Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja): 23

Perubahannya: 24

Pasal 20 (Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa): 25

Perubahannya: 26

Pasal 20A dan Pasal 20B: 26

Perubahannya: 27

Pasal 21 (Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa): 27









Perubahannya:..... 28
Pasal 26 (Harga Perkiraan Sendiri (HPS)):..... 28
Perubahannya:..... 29
Pasal 27 (Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa): 30
Perubahannya:..... 33
Pasal 28 (Bentuk Kontrak):..... 34
Perubahannya:..... 36
Pasal 29 (Uang Muka):..... 36
Perubahannya:..... 37
Pasal 30 (Jaminan Pengadaan Barang/Jasa): 38
Perubahannya:..... 38
Pasal 33 (Jaminan Pelaksanaan): 39
Perubahannya:..... 39
Pasal 38 (Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya): . 39
Perubahannya:..... 42
Pasal 39 (Metode Evaluasi Penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya):..... 43
Perubahannya:..... 43
Pasal 41 (Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi):..... 44
Perubahannya:..... 47
Pasal 44 (Kualifikasi Penyedia):..... 48
Perubahannya:..... 49
Pasal 47 (Pelaksanaan Swakelola): 49
Perubahannya:..... 50
Pasal 50 (Pelaksanaan Pemilihan Penyedia):..... 51
Perubahannya:..... 52
Pasal 51 (Tender/Seleksi Gagal): 52
Perubahannya:..... 55
Pasal 52 (Pelaksanaan Kontrak): 56
Perubahannya:..... 57









Pasal 54 (Perubahan Kontrak): 57
Perubahannya: 58
Pasal 59 (Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat): 59
Perubahannya: 59
Pasal 61 (Pengecualian): 59
Perubahannya: 61
Perubahan pada Judul Bagian Kelima BAB VIII: 61
Perubahannya: 61
Pasal 63 (Pengadaan Barang/Jasa Internasional): 62
Perubahannya: 64
Pasal 64 (Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri): 64
Perubahannya: 64
Perubahan pada BAB VIII Bagian Keenam (Pengadaan Barang/Jasa Desa): 65
Mari kita telaah isi Pasal 64A, 64B, dan 64C: 65
Perubahan pada Pasal 64 dan 65 terkait penyisipan ini: 66
Pasal 66 (Penggunaan Produk Dalam Negeri): 67
Pasal 67 70
Perubahannya: 70
Pasal 68 (Aspek Keberlanjutan) 71
Perubahannya: 72
Telaah Pasal 70 (Lingkup pengadaan secara elektronik) 72
Perubahannya: 73
Telaah Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 (Ruang lingkup SPSE) 73
Pasal 71: 73
Pasal 72: 74
Pasal 72A: 74
Pasal 72B: 74
Telaah Pasal 74 (SDM Pengadaan) 75
Perubahannya: 76
Pasal 74A 77







Perbandingan dan Telaah: 79
Pasal 74B 80
Perbandingan dan Telaah: 82
Pasal 75 84
Perbandingan dan Telaah: 86
Pasal 77 (Pengaduan oleh Masyarakat) 87
Perbandingan dan Telaah: 88
Pasal 78 (Sanksi) 89
Perbandingan dan Telaah: 92
Pasal 80 dan 80A 93
Perbandingan dan Telaah Pasal 80: 94
Pasal 80A dalam Perpres No 46 Tahun 2025 (Baru): 95
Analisis Pasal 80A: 96
Pasal 81 (Pelaporan pelanggaran oleh UKPBJ) 96
Perbandingan dan Telaah: 97
Pasal 81A (Reward and Punishment PDN) 98
Telaah Pasal 81A (Baru): 99
Implikasi: 100
Pasal 82 100
Perbandingan dan Telaah: 101
Implikasi Perubahan: 102
Pasal 86 103
Telaah Penghapusan Pasal 86: 103
Pasal 86A 104
Telaah Pasal 86A (Baru): 104
Kaitan dengan Penghapusan Pasal 86: 105
Pasal 91 106
Telaah Ringkas: 107
Makna Pasal II 108
Pasal II huruf a: 108







Pasal II huruf b: 109
Pasal II huruf c: 109
Pasal II huruf d: 110
Profile 112









Pasal 1 (Ketentuan Umum)

Telaah Perubahan pada Pasal 1 (Ketentuan Umum):

Pasal I angka 1 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 diubah, disisipkan beberapa angka baru, dan dihapus satu angka.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

- **Perubahan Definisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (angka 1 Pasal 1):**
    - Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah didefinisikan sebagai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD[cite: 15].
    - Dalam Perpres 46/2025, definisi ini diperluas menjadi kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/**Institusi Lainnya/Pemerintah Desa** yang dibiayai oleh APBN/APBD/**APB Desa** yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
    - **Perubahannya:** Penambahan ruang lingkup pelaku pengadaan (Institusi Lainnya, Pemerintah Desa) dan sumber dana (APB Desa).
- **Penyisipan Angka 5a dan 5b setelah angka 5 Pasal 1:**
    - Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 tidak memiliki angka 5a dan 5b.
    - Perpres 46/2025 menyisipkan:
        - Angka 5a: Mendefinisikan **Institusi Lainnya**.
        - Angka 5b: Mendefinisikan **Pemerintah Desa**.
    - **Perubahannya:** Penambahan definisi baru untuk memperjelas entitas yang masuk dalam ruang lingkup pengadaan pemerintah.
- **Penyisipan Angka 18c dan 18d setelah angka 18b Pasal 1:**
    - Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 memiliki definisi Personel Lainnya pada angka 18b, tetapi tidak memiliki angka 18c dan 18d.
    - Perpres 46/2025 menyisipkan:
        - Angka 18c: Mendefinisikan **Sertifikat Kompetensi**.







- Angka 18d: Mendefinisikan **Sertifikat Kompetensi PPK**.
  - **Perubahannya:** Penambahan definisi baru terkait dengan sertifikasi kompetensi dalam pengadaan barang/jasa.



- **Perubahan Definisi Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa (angka 20 Pasal 1):**
  - Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, E-marketplace didefinisikan sebagai pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
  - Dalam Perpres 46/2025, definisi ini sedikit disesuaikan menjadi pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa pemerintah.
  - **Perubahannya:** Penyesuaian redaksi.
- **Perubahan Definisi E-purchasing (angka 35 Pasal 1):**
  - Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, E-purchasing didefinisikan sebagai tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
  - Dalam Perpres 46/2025, definisi ini diubah menjadi tata cara pembelian/memperoleh Barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
  - **Perubahannya:** Menghilangkan frasa "atau toko daring" dari definisi.
- **Perubahan Definisi Pengadaan Barang/Jasa Internasional (angka 38 Pasal 1):**
  - Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Tender/Seleksi Internasional didefinisikan sebagai pemilihan Penyedia dengan peserta pemilihan dapat berasal dari Pelaku Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing.
  - Dalam Perpres 46/2025, definisi ini diubah menjadi Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD termasuk yang sumber pendanaannya baik sebagian atau seluruhnya melalui pinjaman luar negeri/hibah luar negeri yang terbuka bagi Pelaku Usaha nasional dan Pelaku Usaha asing.
  - **Perubahannya:** Penyesuaian definisi yang lebih spesifik terkait sumber pendanaan dan keterbukaan bagi pelaku usaha nasional dan asing.
- **Perubahan Definisi Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya (angka 40 Pasal 1):**









- Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya didefinisikan untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,00.
- Dalam Perpres 46/2025, Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya didefinisikan untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,00. Definisi untuk Pekerjaan Konstruksi dipisah menjadi angka 40a.
- **Perubahannya:** Pemisahan definisi Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi.

- **Penyisipan Angka 40a setelah angka 40 Pasal 1:**
  - Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 tidak memiliki angka 40a.
  - Perpres 46/2025 menyisipkan Angka 40a: Mendefinisikan **Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi** dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00.
  - **Perubahannya:** Penambahan definisi baru untuk Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan batasan nilai yang berbeda dari Barang/Jasa Lainnya.
- **Perubahan Definisi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (angka 45 dan 46 Pasal 1):**
  - Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, definisi Usaha Mikro dan Usaha Kecil merujuk pada Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  - Dalam Perpres 46/2025, definisi ini merujuk pada Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
  - **Perubahannya:** Penyesuaian rujukan peraturan perundang-undangan terkait definisi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- **Penyisipan Angka 46a dan 46b setelah angka 46 Pasal 1:**
  - Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 tidak memiliki angka 46a dan 46b.
  - Perpres 46/2025 menyisipkan:
    - Angka 46a: Mendefinisikan **Produk Dalam Negeri**.
    - Angka 46b: Mendefinisikan **Produk Ramah Lingkungan Hidup**.









- **Perubahannya:** Penambahan definisi baru untuk Produk Dalam Negeri dan Produk Ramah Lingkungan Hidup.

- **Perubahan Definisi Sanksi Daftar Hitam (angka 49 Pasal 1):**
  - Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Sanksi Daftar Hitam didefinisikan sebagai larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
  - Dalam Perpres 46/2025, definisi ini diperluas mencakup larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/**Institusi Lainnya**.
  - **Perubahannya:** Penambahan "Institusi Lainnya" dalam ruang lingkup Sanksi Daftar Hitam.
- **Perubahan Definisi Pengadaan Berkelanjutan (angka 50 Pasal 1):**
  - Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pengadaan Berkelanjutan bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.
  - Dalam Perpres 46/2025, definisi ini diperluas mencakup tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/**Institusi Lainnya/Pemerintah Desa** sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.
  - **Perubahannya:** Penambahan "Institusi Lainnya" dan "Pemerintah Desa" dalam konteks penerima manfaat Pengadaan Berkelanjutan.
- **Perubahan Definisi Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa (angka 51 Pasal 1):**
  - Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
  - Dalam Perpres 46/2025, definisi ini diubah menjadi strategi Pengadaan Barang/Jasa dengan menggabungkan kebutuhan Barang/jasa untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien.
  - **Perubahannya:** Penyesuaian redaksi definisi Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.









- **Penghapusan Angka 54 Pasal 1:**
    - Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Angka 54 mendefinisikan Toko Dalam Jaringan (Toko Daring).
    - Dalam Perpres 46/2025, Angka 54 dihapus.
    - **Perubahannya:** Definisi Toko Daring dihapus dari Pasal 1.

Secara ringkas, perubahan pada Pasal 1 meliputi perluasan definisi dan ruang lingkup, penambahan beberapa definisi baru terkait sertifikasi kompetensi dan produk, serta penghapusan definisi Toko Daring.

Pasal 2 (Ruang Lingkup):

Pasal I angka 2 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

- Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, ruang lingkup pemberlakuan diatur meliputi: a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD. b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.
- Dalam Perpres 46/2025, ruang lingkup pemberlakuan diubah menjadi: a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/**Institusi Lainnya/Pemerintah Desa** yang menggunakan anggaran belanja yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD/**APB Desa**. b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD/APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri. c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud







pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Perubahannya:

Pasal 2 dalam Perpres 46/2025 memperluas ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menambahkan:

- **Institusi Lainnya** dan **Pemerintah Desa** sebagai lingkungan tempat pengadaan dilaksanakan.
- Sumber anggaran yang mencakup **APB Desa**.
- Pendanaan yang bersumber dari **pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri** secara lebih jelas mencakup APB Desa di huruf b.

Pasal 5 (Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa):

Pasal I angka 3 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan huruf d dan huruf h Pasal 5 diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa; d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa; e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Dalam Perpres 46/2025, Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa; d. mengembangkan Lokapasar (E-marketplace) Pengadaan Barang/Jasa; e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik; f. mendorong penggunaan Barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia; g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan usaha menengah; h. mendorong pelaksanaan Penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil Penelitian,





pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Perubahannya:

- Pada huruf d, kata "E-marketplace" diubah menjadi "Lokapasar (E-marketplace)". Ini adalah penyesuaian penamaan.
- Pada huruf h, redaksinya diubah dari "mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif" menjadi "mendorong pelaksanaan Penelitian dan industri kreatif serta memanfaatkan hasil invensi dan inovasi/hasil Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi". Perubahan ini menekankan tidak hanya pelaksanaan penelitian dan industri kreatif, tetapi juga pemanfaatan hasil-hasilnya.

Pasal 7 (Etika Pengadaan Barang/Jasa):

Pasal I angka 4 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan huruf b, huruf d, dan huruf f ayat (2) Pasal 7 diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6). Namun, dalam dokumen Perpres 46/2025 yang saya akses, penambahan ayat (5) dan (6) tidak tercantum dalam bagian perubahan Pasal 7, melainkan adanya penyisipan ayat (2a) setelah ayat (1). Merujuk pada isi lengkap Pasal 7 dalam Perpres 46/2025, perubahannya adalah pada ayat (2) huruf d, e, dan f, serta penyisipan ayat (2a).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 7 ayat (2) berbunyi:

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:

a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;









e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 7 ayat (2) dan penyisipan ayat (2a) berbunyi:

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:

a. direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
b. konsultan perencana/pengawas dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bertindak sebagai pelaksana Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya;
e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama yang memenuhi kriteria Pemilik Manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

(2a) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya.

Perubahannya:

- Pada ayat (2) huruf d, ditambahkan frasa "/Institusi Lainnya" setelah "Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah".
- Pada ayat (2) huruf f, redaksinya diubah total. Sebelumnya merujuk pada pengendalian langsung/tidak langsung oleh pihak yang sama atau kepemilikan saham lebih dari 50% oleh pemegang saham yang sama, diubah menjadi frasa yang merujuk pada kriteria Pemilik Manfaat sesuai peraturan perundang-







undangan terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

- Disisipkan ayat (2a) yang mewajibkan PPK memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai tipologinya.



Pasal 9 (Tugas dan Kewenangan PA):

Pasal I angka 5 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (1) Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f2 dan ketentuan ayat (3) diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 9 ayat (1) huruf f1 dan ayat (3) berbunyi:

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

...

f1. Menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;

...

(3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 9 ayat (1) huruf f1, huruf f2, dan ayat (3) berbunyi:

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

...

f1. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;

f2. menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, dan/atau bentuk Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum;

...

(3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f2 kepada KPA.







Perubahannya:

- Pada ayat (1), disisipkan huruf f2 yang memberikan kewenangan baru bagi PA untuk menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, dan/atau bentuk Kontrak dalam kondisi tertentu.
- Pada ayat (3), lingkup pelimpahan kewenangan PA untuk pengelolaan APBD kepada KPA diperluas hingga mencakup kewenangan pada huruf f2 yang baru ditambahkan.

Pasal 10 (Tugas dan Kewenangan KPA):

Pasal I angka 6 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 10 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 10 ayat (1), ayat (5) berbunyi:

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.

(5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 10 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) berbunyi:

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA.

(5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa dapat melaksanakan tugas PPK.

(6) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK.

Perubahannya:

- Pada ayat (1), redaksinya sedikit disesuaikan dari "sesuai dengan pelimpahan dari PA" menjadi "sesuai pelimpahan dari PA". Tidak ada perubahan substansial.
- Pada ayat (5), ketentuan diubah. Sebelumnya KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran APBD *dapat* merangkap sebagai PPK, menjadi KPA pada Pengadaan Barang/Jasa *dapat melaksanakan tugas PPK*. Frasa "yang menggunakan anggaran belanja dari APBD" dihapus, dan kewenangan berubah





dari "merangkap sebagai PPK" menjadi "melaksanakan tugas PPK". Ini mengindikasikan bahwa KPA dapat menjalankan tugas PPK meskipun tidak secara formal merangkap jabatan PPK, dan ketentuan ini berlaku umum, tidak terbatas pada APBD.



- Ditambahkan ayat (6) yang mewajibkan KPA yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memiliki pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa serta PPK.

Pasal 11 (Tugas PPK):

Pasal I angka 7 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (1) huruf i Pasal 11 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 11 ayat (1) huruf i dan ayat (3) berbunyi:

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

...

i. mengendalikan Kontrak;

...

(3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

(4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 11 ayat (1) huruf i, penyisipan ayat (2a), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) berbunyi:

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

...









i. menginput e-Kontrak dan mengendalikan Kontrak;

...

(2a) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya.

(3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

(4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

(5) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK sesuai tipologinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur bersama-sama oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Kepala Lembaga.

Perubahannya:

- Pada ayat (1) huruf i, tugas PPK diperjelas dengan penambahan frasa "menginput e-Kontrak dan" sebelum "mengendalikan Kontrak".
- Disisipkan ayat (2a) yang secara eksplisit mewajibkan PPK memiliki Sertifikat Kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya.
- Ditambahkan ayat (5) yang mengatur mengenai penyusunan rencana aksi pemenuhan PPK ber-Sertifikat Kompetensi PPK oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- Ditambahkan ayat (6) yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi PPK dan rencana aksi pemenuhannya akan diatur bersama oleh menteri terkait keuangan negara, menteri dalam negeri, dan Kepala LKPP.

Pasal I angka 7 dari Perpres 46/2025 juga menyebutkan perubahan pada ayat (5) dan (6) Pasal 11, tetapi berdasarkan isi lengkap Pasal 11 di Perpres 46/2025 yang saya akses, ayat (5) dan (6) tersebut adalah penambahan baru, bukan perubahan dari ayat yang sudah ada sebelumnya di Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021.









Pasal 13 (Tugas Pokja Pemilihan):

Pasal I angka 8 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 13 diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 13 ayat (1) huruf a berbunyi:

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 13 ayat (1) huruf a berbunyi:

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan E-purchasing dengan pembelian langsung;

Perubahannya:

Pada ayat (1) huruf a, redaksinya diubah dari "melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung" menjadi "melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan E-purchasing dengan pembelian langsung". Perubahan ini memperjelas bahwa pengecualian tugas Pokja Pemilihan untuk E-purchasing adalah spesifik pada E-purchasing dengan mekanisme pembelian langsung.

Tidak ada perubahan lain pada Pasal 13 berdasarkan Pasal I angka 8 Perpres 46/2025.

Pasal 14 (Agen Pengadaan):

Pasal I angka 9 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.







(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan atau PPK.

(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahannya:

- Pada ayat (2), frasa "Pokja Pemilihan dan/atau PPK" diubah menjadi "Pokja Pemilihan atau PPK". Ini mengklarifikasi bahwa tugas Agen Pengadaan dapat mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan *atau* PPK, bukan harus keduanya atau salah satunya secara inklusif.
- Pada ayat (3), frasa "Pokja Pemilihan dan/atau PPK" diubah menjadi "Pokja Pemilihan dan PPK". Redaksi ini mengacu pada pelaksanaan tugas kedua peran tersebut secara umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 (Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja):

Pasal I angka 10 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

(1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa menggunakan :

a. produk dalam negeri;

b. produk bersertifikat SNI;

c. produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan

d. produk ramah lingkungan hidup.

(2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:

a. komponen barang/jasa;









b. suku cadang;

c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau

d. barang/jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 19 ayat (1), penyisipan ayat (1a), dan ayat (2) berbunyi:

(1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan:

a. Produk Dalam Negeri;

b. Produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia;

c. Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan

d. Produk Ramah Lingkungan Hidup.

(1a) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/jasa menggunakan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri sebagaimana tercantum dalam daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

(2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap:

a. komponen Barang/jasa;

b. suku cadang;

c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau

d. Barang/jasa dalam katalog elektronik.

Perubahannya:

- Pada ayat (1), redaksi pada huruf a, b, c, dan d sedikit disesuaikan, misalnya "produk dalam negeri" menjadi "Produk Dalam Negeri", "produk bersertifikat SNI" menjadi "Produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia". Secara substansi, kriteria produk yang digunakan tetap sama.
- Disisipkan ayat (1a) yang memberikan panduan tambahan bahwa penggunaan Produk Dalam Negeri harus menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri yang tercantum dalam daftar inventarisasi dari kementerian yang membidangi perindustrian.







- Pada ayat (2) huruf d, frasa "atau Toko Daring" dihapus, sehingga penyebutan merek untuk barang/jasa hanya dimungkinkan jika tercantum dalam katalog elektronik.



Pasal 20 (Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa):

Pasal I angka 11 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 20 ayat (1) dan (2) berbunyi:

(1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

a. keluaran atau hasil;

b. volume barang/jasa;

c. ketersediaan barang/jasa;

d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau

e. ketersediaan anggaran belanja.

(2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:

a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;

b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;

c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau

d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 20 ditambahkan ayat (3) sehingga berbunyi:

(1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

a. keluaran atau hasil;

b. volume Barang/jasa;









c. ketersediaan Barang/jasa;

d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau

e. ketersediaan anggaran belanja.

(2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:

a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;

b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;

c. menyatukan beberapa paket Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil; dan/atau

d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

(3) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/jasa, PPK wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Perubahannya:

- Ditambahkan ayat (3) yang mewajibkan PPK mengalokasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Pasal 20A dan Pasal 20B:

Pasal I angka 12 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B di antara Pasal 20 dan Pasal 21. Dalam dokumen konsolidasi Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, pasal-pasal ini belum ada.

Berikut adalah isi Pasal 20A dan Pasal 20B dalam Perpres 46/2025:

Pasal 20A

Strategi pemaketan untuk Pekerjaan Konstruksi dapat berupa penyediaan sumber daya oleh pemilik pekerjaan (supplied by owner).

Pasal 20B









(1) Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan meliputi:

a. bahan baku, material, dan Barang sudah terstandar;

b. bahan baku, material, dan Barang untuk mendukung bangunan permanen;

c. bahan baku, material, dan Barang untuk 1 (satu) paket atau beberapa paket Pekerjaan Konstruksi;

d. peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi; dan/atau

e. Barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis.

(2) Penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

a. E-purchasing; dan/atau

b. pemesanan berdasarkan Kontrak payung.

Perubahannya:

- Ditambahkan Pasal 20A yang memperkenalkan strategi pemaketan "supplied by owner" untuk Pekerjaan Konstruksi.
- Ditambahkan Pasal 20B yang menjelaskan jenis sumber daya yang dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan dan cara pengadaannya (E-purchasing atau kontrak payung) dalam strategi "supplied by owner".

Pasal 21 (Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa):

Pasal I angka 13 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 21 diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 21 berbunyi:

(1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia.

(2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.









Dalam Perpres 46/2025, Pasal 21 berbunyi:

(1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

(2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA, KPA, PPK, dan/atau UKPBJ.

(3) Kepala LKPP melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional dan dapat menyerahkan tugas dan kewenangan kepada menteri/kepala lembaga.

Perubahannya:

- Pada ayat (1), redaksinya sedikit disesuaikan dari "persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia" menjadi "persiapan pengadaan, dan/atau persiapan pemilihan Penyedia pada Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia". Perubahan ini memperjelas tahapan konsolidasi.
- Pada ayat (2), tanda "/" pada "PA/KPA/PPK" diubah menjadi koma, sehingga menjadi "PA, KPA, PPK, dan/atau UKPBJ". Tidak ada perubahan substansi.
- Ditambahkan ayat (3) yang memberikan kewenangan kepada Kepala LKPP untuk melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa secara nasional dan kemungkinan pendelegasian tugas kepada menteri/kepala lembaga.

Pasal 26 (Harga Perkiraan Sendiri (HPS)):

Pasal I angka 14 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 26 diubah, serta ayat (8) dihapus.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 26 ayat (5), (7), dan (8) berbunyi:

(5) HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam PengadaanBarang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;dan

c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.









(7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.

(8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:

a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau

b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 26 ayat (5) dan (7) diubah, serta ayat (8) dihapus sehingga berbunyi:

(5) HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;

c. penentuan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding;

d. penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam Pekerjaan Konstruksi; dan

e. penentuan penerbit jaminan.

(7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Tender pekerjaan terintegrasi.

(8) Dihapus.

Perubahannya:

- Pada ayat (5), fungsi HPS diperluas dari sebelumnya hanya 3 poin menjadi 5 poin, dengan penambahan:
    - c. penentuan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding;
    - d. penentuan batasan persyaratan personel manajerial dan peralatan utama dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
    - e. penentuan penerbit jaminan. Poin c pada Perpres sebelumnya dihapus dan digantikan dengan poin c yang baru ini.







- Pada ayat (7), pengecualian penyusunan HPS untuk E-purchasing diperjelas dengan batasan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sebelumnya tidak ada batasan nilai untuk pengecualian E-purchasing.
- Ayat (8) yang mengatur batas waktu penetapan HPS dihapus.



Pasal 27 (Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa):

Pasal I angka 15 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) Pasal 27 diubah, di antara ayat (9) dan ayat (10) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9a), dan di antara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10a).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10), dan (11) berbunyi:

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:

a. Lumsum;

b. Harga Satuan:

c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;

d. Kontrak Payung; dan

e. Biaya Plus Imbalan.

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

a. Lumsum;

b. Harga Satuan;

c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;

d. Putar Kunci; dan

e. Biaya Plus Imbalan.

(3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi nonkonstruksi terdiri atas:

a. Lumsum;

b. Waktu Penugasan; dan









c. Kontrak Payung.

(4) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:

a. Lumsum; dan

b. Waktu Penugasan.

(8) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

(9) Kontrak Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.

(10) Kontrak Biaya Plus Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.

(11) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4), (8), (9), penyisipan ayat (9a), ayat (10), penyisipan ayat (10a), dan ayat (11) berbunyi:

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:

a. lumsum;

b. harga satuan;

c. gabungan lumsum dan harga satuan;

d. Kontrak payung;

e. biaya plus imbalan; dan

f. Kontrak berbasis kinerja.

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:









a. lumsum;

b. harga satuan;

c. gabungan lumsum dan harga satuan;

d. putar kunci;

e. biaya plus imbalan;

f. modifikasi putar kunci;

g. Kontrak payung; dan

h. Kontrak berbasis kinerja.

(3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. lumsum;

b. waktu penugasan;

c. Kontrak payung; dan

d. Kontrak berbasis kinerja.

(4) Jenis Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi terdiri atas:

a. lumsum;

b. putar kunci;

c. modifikasi putar kunci; dan

d. Kontrak berbasis kinerja.

(8) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf c dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk:

a. Barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya;

b. Barang/jasa yang dibutuhkan secara berulang; dan/atau

c. Barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani.

(9) Kontrak putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (4) huruf b merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal







Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.

(9a) Kontrak modifikasi putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat:

a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan

b. pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap dioperasikan atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan dalam Kontrak.

(10) Kontrak biaya plus imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.

(10a) Kontrak berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf d, dan ayat (4) huruf d merupakan Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.

(11) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Perubahannya:

- Ayat (1) (Barang/Jasa Lainnya): Ditambahkan jenis kontrak Kontrak berbasis kinerja (huruf f).
- Ayat (2) (Pekerjaan Konstruksi): Ditambahkan jenis kontrak modifikasi putar kunci (huruf f) dan Kontrak berbasis kinerja (huruf h). Kontrak payung dipindahkan dari ayat (1) huruf d ke ayat (2) huruf g.
- Ayat (3) (Jasa Konsultansi): Jenis kontrak Jasa Konsultansi nonkonstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi digabung menjadi satu ayat (3) Jasa Konsultansi. Ditambahkan jenis kontrak Kontrak payung (huruf c) (sebelumnya hanya di nonkonstruksi) dan Kontrak berbasis kinerja (huruf d).
- Ayat (4) (Pekerjaan Terintegrasi): Sebelumnya tidak ada ayat spesifik yang mengatur jenis kontrak pekerjaan terintegrasi. Dalam Perpres 46/2025, ditambahkan ayat (4) yang mengatur jenis kontrak untuk pekerjaan terintegrasi,





meliputi lumsum, putar kunci, modifikasi putar kunci, dan Kontrak berbasis kinerja.

- Ayat (8) (Kontrak Payung): Redaksi ayat ini diubah untuk mencakup Kontrak Payung pada Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Konsultansi. Ditambahkan ketentuan spesifik bahwa Kontrak payung dapat digunakan untuk barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk Kementerian/Lembaga/Pemerangkat Daerah/Institusi Lainnya atau yang dibutuhkan secara berulang.
- Ayat (9) (Kontrak Putar Kunci): Ditambahkan rujukan bahwa kontrak putar kunci juga berlaku untuk pekerjaan terintegrasi pada ayat (4) huruf b.
- Penyisipan Ayat (9a): Ditambahkan ayat baru yang mendefinisikan dan menjelaskan ketentuan terkait Kontrak modifikasi putar kunci (pada Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi).
- Ayat (10) (Kontrak Biaya Plus Imbalan): Tidak ada perubahan substansi pada ayat ini, hanya penyesuaian redaksi pada rujukan ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e.
- Penyisipan Ayat (10a): Ditambahkan ayat baru yang mendefinisikan Kontrak berbasis kinerja yang berlaku untuk Barang/Jasa Lainnya, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan pekerjaan terintegrasi.
- Ayat (11) (Waktu Penugasan): Rujukan ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b digabungkan menjadi hanya ayat (3) huruf b, menyesuaikan penggabungan jenis Jasa Konsultansi di ayat (3).

Secara keseluruhan, perubahan pada Pasal 27 ini signifikan, terutama dengan penambahan jenis kontrak baru (Kontrak berbasis kinerja dan modifikasi putar kunci) serta penggabungan dan penyesuaian ketentuan untuk berbagai jenis pengadaan.

Pasal 28 (Bentuk Kontrak):

Pasal I angka 16 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan huruf e ayat (1) diubah, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 28 diubah, serta di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 28 ayat (1) huruf e, ayat (4), (5), (6), dan (7) berbunyi:







(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:

...

e. surat pesanan.

(4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.

(7) Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing-masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam1 negeri.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 28 ayat (1) huruf e, ayat (4), (5), (6), penyisipan ayat (6a), dan ayat (7) berbunyi:

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:

...

e. surat/bukti pesanan.

(4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di







atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(6) Surat/bukti pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.

(6a) Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumsum, bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak.

(7) Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing-masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau sesuai peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Perubahannya:

- Pada ayat (1) huruf e, bentuk kontrak "surat pesanan" diubah menjadi "surat/bukti pesanan".
- Pada ayat (4), batasan nilai Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan Surat Perintah Kerja ditingkatkan dari sebelumnya paling banyak Rp200.000.000,00 menjadi paling banyak Rp400.000.000,00.
- Pada ayat (5), batasan nilai Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan Surat Perjanjian disesuaikan dengan perubahan pada ayat (4). Untuk Barang/Jasa Lainnya tetap di atas Rp200.000.000,00, sedangkan untuk Pekerjaan Konstruksi ditingkatkan dari di atas Rp200.000.000,00 menjadi di atas Rp400.000.000,00. Batasan nilai untuk Jasa Konsultansi tetap di atas Rp100.000.000,00.
- Pada ayat (6), bentuk kontrak yang digunakan untuk E-purchasing disesuaikan redaksinya dari "Surat pesanan" menjadi "Surat/bukti pesanan".
- Disisipkan ayat (6a) yang menyatakan bahwa dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumsum, bentuk kontrak tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak.
- Pada ayat (7), redaksi sedikit disesuaikan, menambahkan frasa "sesuai" sebelum "peraturan menteri".

Pasal 29 (Uang Muka):

Pasal I angka 17 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah.







Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 29 ayat (2) berbunyi:

(2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau

c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 29 ayat (2) berbunyi:

(2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi untuk nilai Kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai Kontrak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

c. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai kontrak lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

d. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk non-Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau

e. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak.

Perubahannya:

Ayat (2) Pasal 29 diubah secara signifikan untuk memberikan ketentuan uang muka yang lebih rinci dan berpihak pada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi, dengan membagi besaran uang muka berdasarkan rentang nilai kontrak:

- Ditambahkan ketentuan uang muka paling sedikit 50% untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai Kontrak antara Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00 (huruf a).







- Ditambahkan ketentuan uang muka paling sedikit 30% untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai Kontrak lebih dari Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (huruf b).
- Ditambahkan ketentuan uang muka paling tinggi 30% untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi dengan nilai Kontrak lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (huruf c).
- Ketentuan uang muka untuk non-usaha kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi serta kontrak tahun jamak tetap sama secara persentase maksimum (paling tinggi 20% dan paling tinggi 15%), namun redaksinya disesuaikan menjadi huruf d dan e.

Pasal 30 (Jaminan Pengadaan Barang/Jasa):

Pasal I angka 18 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (2) dan ayat (2a) Pasal 30 diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 30 ayat (2) dan ayat (2a) berbunyi:

(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi.

(2a) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 30 ayat (2) dan ayat (2a) berbunyi:

(2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi.

(2a) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi.

Perubahannya:

- Pada ayat (2), frasa "pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi" diubah menjadi "pekerjaan terintegrasi".
- Pada ayat (2a), frasa "hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi" diubah menjadi "untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pekerjaan terintegrasi". Perubahan ini memperluas kewajiban Jaminan Sanggah Banding untuk mencakup pekerjaan terintegrasi, yang sebelumnya hanya untuk Pekerjaan Konstruksi.









Pasal 33 (Jaminan Pelaksanaan):

Pasal I angka 19 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 33 dihapus.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 33 ayat (2) berbunyi:

(2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:

a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau

b. Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 33 ayat (2) berbunyi:

(2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:

a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau

b. dihapus.

Perubahannya:

Pada ayat (2), huruf b yang sebelumnya mengecualikan Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing dari kewajiban Jaminan Pelaksanaan, kini dihapus. Ini berarti Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing tidak lagi otomatis dikecualikan dari kewajiban Jaminan Pelaksanaan.

Pasal 38 (Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya):

Pasal I angka 20 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 38 diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 38 ayat (2), (3), (5) berbunyi:









(2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekeqjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen,perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu)Pelaku Usaha yang mampu;
e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan, izin dari pemerintah;
h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
i. pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 38 ayat (2), (3), (5), dan penambahan ayat (8) berbunyi:









(2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk:

a. Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
b. Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;
b. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
c. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau Barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
f. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
g. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah;









i. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan;
j. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak; atau
k. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sama.

(8) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Penunjukan Langsung, Tender cepat, dan Tender wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

Perubahannya:

- Pada ayat (2), frasa "atau Toko Daring" dihapus, menyelaraskan dengan perubahan definisi E-purchasing di Pasal 1.
- Pada ayat (3), Pengadaan Langsung dipisahkan berdasarkan jenisnya, dengan batasan nilai yang berbeda:
    - Barang/Jasa Lainnya tetap paling banyak Rp200.000.000,00.
    - Pekerjaan Konstruksi memiliki batasan nilai baru, yaitu paling banyak Rp400.000.000,00, yang sebelumnya tidak ada batasan spesifik dalam ayat ini (tercakup dalam satu batasan Rp200 juta bersama Barang/Jasa Lainnya).
- Pada ayat (5) (Kriteria keadaan tertentu untuk Penunjukan Langsung), terdapat beberapa perubahan:
    - Huruf a diubah redaksinya menjadi "pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;". Sebelumnya terkait dengan penyiapan kegiatan mendadak menindaklanjuti komitmen internasional.
    - Huruf b diubah redaksinya, menghilangkan frasa "untuk menindaklanjuti komitmen internasional".
    - Huruf g diubah redaksinya, menghilangkan koma sebelum frasa "izin dari pemerintah;".
    - Ditambahkan huruf k mengenai "permintaan berulang (repeat order)" sebagai kriteria keadaan tertentu untuk Penunjukan Langsung.







- Ditambahkan ayat (8) yang mewajibkan penggunaan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional untuk beberapa metode pemilihan Penyedia dengan nilai tertentu (Pengadaan Langsung di atas Rp50 juta, Penunjukan Langsung, Tender Cepat, dan Tender).



Pasal 39 (Metode Evaluasi Penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya):

Pasal I angka 21 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 39 diubah. Namun, setelah memeriksa dokumen Perpres 46/2025, perubahan pada Pasal 39 hanya mencakup ayat (2). Ayat (3), (5), dan (6) tidak diubah dalam pasal ini, dan memang hanya ada ayat (1), (2), (3), dan (4) dalam Pasal 39 pada kedua dokumen. Kemungkinan ada kesalahan pengetikan di Pasal I angka 21 Perpres 46/2025 atau merujuk pada pasal lain. Berdasarkan isi pasal 39 yang ada di kedua dokumen, perubahan hanya terjadi di ayat (2).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahan pada Pasal 39 ayat (2):

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 39 ayat (2) berbunyi:

(2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 39 ayat (2) berbunyi:

(2) Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, atau pekerjaan terintegrasi yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.

Perubahannya:

Pada ayat (2), lingkup penggunaan metode evaluasi sistem nilai diubah dari "Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya" menjadi "Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, atau pekerjaan terintegrasi". Ini menghilangkan Pekerjaan Konstruksi dari daftar pengadaan yang menggunakan metode sistem nilai pada ayat ini dan menambahkan Pekerjaan Terintegrasi.







Pasal 41 (Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi):

Pasal I angka 22 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 41 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 41 ayat (1), (2), (5), dan (6) berbunyi:

(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. Seleksi;

b. Pengadaan Langsung; dan

c. Penunjukan Langsung.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan, dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;

d. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;

e. Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan;

f. pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;

g. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

h. Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.









(6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 41 ayat (1), (2), (5), (6), dan penambahan ayat (7) berbunyi:

(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. E-purchasing;

b. Pengadaan Langsung;

c. Penunjukan Langsung; dan

d. Seleksi.

(2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi perorangan atau badan usaha yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Jasa Konsultansi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

c. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

d. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;

e. Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;

f. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;

g. Jasa Konsultansi yang telah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan;









h. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;

i. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

j. jasa ahli dewan sengketa konstruksi.

(6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(7) Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan metode pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Seleksi wajib menggunakan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional.

Perubahannya:

- Pada ayat (1), ditambahkan metode pemilihan E-purchasing (huruf a), sehingga metode pemilihan Jasa Konsultansi menjadi empat. Metode Seleksi, Pengadaan Langsung, dan Penunjukan Langsung digeser urutannya.
- Pada ayat (2), ketentuan sebelumnya mengenai batasan nilai Seleksi dihapus dan digantikan dengan penjelasan mengenai pelaksanaan E-purchasing untuk Jasa Konsultansi perorangan atau badan usaha yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- Pada ayat (5) (Kriteria keadaan tertentu untuk Penunjukan Langsung), terdapat beberapa perubahan dan penambahan:
    - Huruf a diubah redaksinya menjadi "Jasa Konsultansi dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden;".
    - Ditambahkan huruf e: "Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan...".
    - Huruf f, g, h, i, j pada Perpres sebelumnya digeser menjadi huruf g, h, i, j, k.
    - Redaksi huruf h dan i sedikit disesuaikan.
- Ayat (6) diubah. Sebelumnya mengatur batasan pengulangan Penunjukan Langsung (paling banyak 2 kali) untuk permintaan berulang. Dalam Perpres 46/2025, ayat (6) mengatur kembali batasan nilai untuk metode Seleksi, yaitu bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00, kembali seperti ketentuan awal di Perpres 16/2018 sebelum diubah di ayat (2) di Perpres 12/2021. Ketentuan







batasan pengulangan Penunjukan Langsung untuk permintaan berulang dihapus dari pasal ini.

- Ditambahkan ayat (7) yang mewajibkan penggunaan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional untuk metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Seleksi Jasa Konsultansi.

Telaah Penyisipan Pasal 41A:

Pasal I angka 23 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A setelah Pasal 41. Dalam dokumen konsolidasi Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, pasal ini belum ada.

Berikut adalah isi Pasal 41A dalam Perpres 46/2025:

Pasal 41A

(1) Arahan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a dituangkan dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya.

(2) Menteri atau kepala lembaga selaku PA:

a. membuat dokumen tertulis yang menyatakan bahwa program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden merupakan arahan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

b. menetapkan penggunaan metode Penunjukan Langsung berdasarkan analisis PA.

(3) Menteri atau kepala lembaga menyampaikan dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk mendapatkan konfirmasi.

(4) Dalam hal arahan Presiden dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memuat arahan penggunaan metode pemilihan Penyedia dengan Penunjukan Langsung, menteri atau kepala lembaga selaku PA sesuai dengan kewenangannya dapat langsung menggunakan metode Penunjukan Langsung.

Perubahannya:

- Ditambahkan Pasal 41A yang memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai arahan Presiden yang menjadi salah satu kriteria keadaan tertentu untuk Penunjukan Langsung (sebagaimana diubah pada Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a). Pasal ini menjelaskan bentuk arahan Presiden, kewajiban menteri/kepala lembaga untuk mendokumentasikan dan







mengkonfirmasi arahan tersebut, serta prosedur penetapan Penunjukan Langsung berdasarkan arahan tersebut.



Pasal 44 (Kualifikasi Penyedia):

Pasal I angka 24 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (3) Pasal 44 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, ketentuan huruf c ayat (5) dihapus, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 44 ayat (3), (5) huruf c, dan (8) berbunyi:

(3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau

b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.

(5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;

b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau

c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya.

(8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 44 ayat (3) huruf c, ayat (5) huruf c, penyisipan ayat (8a) berbunyi:

(3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks;

b. Seleksi Jasa Konsultansi perorangan; atau









c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi badan usaha/Jasa Konsultansi perorangan/Jasa Lainnya.

(5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:

a. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks; atau

b. Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha.

c. Dihapus.

(8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.

(8a) Persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia.

Perubahannya:

- Pada ayat (3), ditambahkan huruf c yang menetapkan bahwa Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi badan usaha/Jasa Konsultansi perorangan/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan pascakualifikasi. Sebelumnya, penunjukan langsung masuk dalam pelaksanaan prakualifikasi (ayat 5 huruf c).
- Pada ayat (5), huruf c yang sebelumnya mencantumkan Penunjukan Langsung sebagai metode dengan prakualifikasi, kini dihapus. Perubahan ini konsisten dengan penambahan huruf c pada ayat (3).
- Disisipkan ayat (8a) yang menetapkan bahwa persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia.

Pasal 47 (Pelaksanaan Swakelola):

Pasal I angka 25 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah serta ditambahkan 5 (lima) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 47 ayat (2) berbunyi:

(2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan









b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 47 ayat (2) dan penambahan ayat (6) sampai (10) berbunyi:

(2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PA/KPA dapat melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan
b. PPK menandatangani Kontrak dengan ketua tim pelaksana Swakelola.

(6) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui E-purchasing.

(7) Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

(8) Pembelian material/bahan/alat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan metode E-purchasing.

(9) Pembelian material/bahan/alat dengan metode E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk Swakelola tipe III dan tipe IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan Swakelola.

(10) Pembelian material/bahan/alat dengan metode E-purchasing pada Swakelola tipe III dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

Perubahannya:

- Pada ayat (2) huruf a, frasa "melakukan kesepakatan kerja sama" diubah menjadi "dapat melakukan kesepakatan kerja sama", memberikan opsi atau diskresi.
- Pada ayat (2) huruf b, frasa "sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a" dihapus.
- Ditambahkan ayat (6) yang memungkinkan pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, dan tipe III dapat dilakukan melalui E-purchasing.
- Ditambahkan ayat (7) yang mewajibkan penggunaan material/bahan/alat Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri apabila dibutuhkan dalam pelaksanaan Swakelola.







- Ditambahkan ayat (8) yang mengatur bahwa pembelian material/bahan/alat tersebut (pada ayat 7) dilaksanakan dengan metode E-purchasing.
- Ditambahkan ayat (9) yang mengatur bahwa pembelian material/bahan/alat dengan E-purchasing untuk Swakelola tipe III dan IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan.
- Ditambahkan ayat (10) yang menetapkan batas waktu pelaksanaan pembelian material/bahan/alat dengan E-purchasing pada Swakelola tipe III dan IV, yaitu paling lambat 1 tahun setelah Perpres ini berlaku.

Pasal 50 (Pelaksanaan Pemilihan Penyedia):

Pasal I angka 26 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (5) Pasal 50 diubah, dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5a), ayat (5b), dan ayat (5c).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 50 ayat (5) berbunyi:

(5) Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 50 ayat (5), (5a), (5b), dan (5c) berbunyi:

(5) Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik.

(5a) Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal:

a. tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan; atau

b. berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain E-purchasing.

(5b) Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dilakukan berdasarkan penilaian PPK.

(5c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian kewajiban pelaksanaan E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dan ayat (5b) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.





Perubahannya:

- Pada ayat (5), kewajiban pelaksanaan E-purchasing diubah. Sebelumnya wajib untuk barang/jasa yang menyangkut kebutuhan nasional/strategis yang ditetapkan menteri/kepala lembaga/kepala daerah, kini menjadi wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik. Perubahan ini memperluas objek kewajiban E-purchasing.
- Ditambahkan ayat (5a) yang mengatur pengecualian dari kewajiban E-purchasing pada ayat (5) dalam kondisi tertentu, seperti ketidakmampuan katalog memenuhi kebutuhan atau pertimbangan efisiensi/efektivitas.
- Ditambahkan ayat (5b) yang menyatakan bahwa pengecualian tersebut (pada ayat 5a) dilakukan berdasarkan penilaian PPK.
- Ditambahkan ayat (5c) yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 51 (Tender/Seleksi Gagal):

Pasal I angka 27 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 51 diubah, di antara huruf a dan huruf b ayat (7) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf al, serta di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 51 ayat (2), (3), (5), (6), (7) huruf a dan b, dan (8) berbunyi:

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;







g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas HPS;

h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai;dan/atau

i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

(3) Tender Cepat gagal dalam hal:

a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;

c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

d. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau

f. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

(5) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/KPA.

(6) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.

(7) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana.dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:

a. evaluasi ulang; atau

b. Tender/Seleksi ulang

(8) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 51 ayat (2), (3), (5), (6), (7) huruf a, al, dan b, (8), dan penyisipan ayat (8a) berbunyi:









(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

e. seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

f. seluruh peserta terindikasi melakukan persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat;

g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;

h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai;

i. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; dan/atau

j. alokasi anggaran dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia dalam daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran untuk pengadaan yang mendahului persetujuan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

(3) Tender cepat gagal dalam hal:

a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi;

c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;

d. seluruh peserta terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

e. seluruh peserta terindikasi melakukan persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat; dan/atau

f. Pokja Pemilihan/PPK terindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.









(5) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dan huruf j dinyatakan oleh PA/KPA.

(6) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung.

(7) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:

a. evaluasi ulang;

al. penyampaian penawaran ulang; atau

b. Tender/Seleksi ulang.

(8) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.

(8a) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf al, dilakukan dalam hal Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pada Tender dengan Prakualifikasi atau Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha.

Perubahannya:

- Pada ayat (2) (Tender/Seleksi gagal), terdapat beberapa perubahan dan penambahan kriteria:
  - Huruf e, f, dan i ditambahkan kata "terindikasi".
  - Ditambahkan huruf j mengenai tidak tersedianya alokasi anggaran dalam dokumen anggaran yang telah disahkan.
- Pada ayat (3) (Tender Cepat gagal), terdapat beberapa perubahan:
  - Huruf d, e, dan f ditambahkan kata "terindikasi".
- Pada ayat (5), kriteria Tender/Seleksi gagal yang dinyatakan oleh PA/KPA diperluas mencakup huruf j (kriteria baru terkait alokasi anggaran).
- Pada ayat (6) huruf b, redaksi diubah dari "dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung" menjadi "dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung".







- Pada ayat (7), ditambahkan opsi tindak lanjut "penyampaian penawaran ulang" (huruf al) selain evaluasi ulang dan Tender/Seleksi ulang.
- Disisipkan ayat (8a) yang menjelaskan kapan "penyampaian penawaran ulang" dilakukan, yaitu dalam hal Tender/Seleksi gagal karena kesalahan dalam Dokumen Pemilihan pada Tender dengan Prakualifikasi atau Seleksi Jasa Konsultansi badan usaha.



Pasal 52 (Pelaksanaan Kontrak):

Pasal I angka 28 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 52 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 52 berbunyi:

(1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

b. Penandatanganan Kontrak;

c. Pemberian uang muka;

d. Pembayaran prestasi pekerjaan;

e. Perubahan Kontrak;

f. Penyesuaian harga;

g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;

h. Pemutusan Kontrak;

i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau

j. Penanganan Keadaan Kahar.

(2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 52 ditambahkan ayat (3) sehingga berbunyi:

(1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:









a. penetapan surat penunjukan Penyedia Barang/jasa;

b. penandatanganan Kontrak;

c. pemberian uang muka;

d. pembayaran prestasi pekerjaan;

e. perubahan Kontrak;

f. penyesuaian harga;

g. penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak;

h. pemutusan Kontrak;

i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau

j. penanganan Keadaan Kahar.

(2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

(3) Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri sesuai yang tercantum dalam dokumen penawaran.

Perubahannya:

Ditambahkan ayat (3) yang mewajibkan penggunaan material/bahan/alat Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri sesuai yang tercantum dalam dokumen penawaran, apabila dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 54 (Perubahan Kontrak):

Pasal I angka 29 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 54 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 54 berbunyi:







(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

(2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 54 ditambahkan ayat (3) sehingga berbunyi:

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.

(2) Dalam hal perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

(3) Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA.

Perubahannya:

Ditambahkan ayat (3) yang memberikan pengecualian terhadap batasan penambahan nilai kontrak sebesar 10% jika perubahan kontrak disebabkan oleh keadaan darurat. Dalam kondisi darurat, penambahan nilai kontrak dapat melebihi 10% dengan persetujuan dari PA.









Pasal 59 (Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat):

Pasal I angka 30 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan huruf e ayat (2) Pasal 59 diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 59 ayat (2) huruf e berbunyi:

(2) Keadaan darurat meliputi:

...

e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 59 ayat (2) huruf e berbunyi:

(2) Keadaan darurat meliputi:

...

e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada daerah di Indonesia atau negara lain yang terkena bencana.

Perubahannya:

Pada ayat (2) huruf e, lingkup pemberian bantuan kemanusiaan diperluas dari sebelumnya hanya "kepada negara lain yang terkena bencana" menjadi "kepada daerah di Indonesia atau negara lain yang terkena bencana". Ini memperjelas bahwa penanganan keadaan darurat juga mencakup pemberian bantuan kemanusiaan di dalam negeri.

Pasal 61 (Pengecualian):

Pasal I angka 31 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) serta ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 61 diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 61 ayat (1), (2), dan (3) berbunyi:

(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini:

a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;









b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 61 ayat (1), penyisipan ayat (1a), ayat (2), dan ayat (3) berbunyi:

(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini:

a. Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(1a) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

(2) Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum/badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.







Perubahannya:

- Disisipkan ayat (1a) yang secara tegas menyatakan bahwa pengecualian-pengecualian dalam Pasal 61 ayat (1) tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi. Ini berarti meskipun suatu pengadaan dikecualikan dari Perpres ini, kewajiban menggunakan produk dalam negeri dan produk UMKK tetap berlaku.
- Pada ayat (2), redaksi diubah dari "diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah" menjadi "diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Pada ayat (3), ruang lingkup pengecualian yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga diperinci menjadi hanya yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d. Sebelumnya, ayat (3) merujuk pada seluruh pengecualian dalam ayat (1).

Perubahan pada Judul Bagian Kelima BAB VIII:

Pasal I angka 32 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa Judul Bagian Kelima pada BAB VIII PENGADAAN KHUSUS diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Judul Bagian Kelima BAB VIII adalah:

Bagian Kelima

Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

Dalam Perpres 46/2025, Judul Bagian Kelima BAB VIII diubah menjadi:

Bagian Kelima

Pengadaan Barang/Jasa Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

Perubahannya:

Judul Bagian Kelima BAB VIII diubah dari "Tender/Seleksi Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri" menjadi "Pengadaan Barang/Jasa Internasional dan Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri". Perubahan ini lebih umum, menggunakan istilah "Pengadaan Barang/Jasa Internasional" daripada spesifik "Tender/Seleksi Internasional".





Pasal 63 (Pengadaan Barang/Jasa Internasional):

Pasal I angka 33 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) Pasal 63 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a).

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 63 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (8) berbunyi:

(1) Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk:

a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);atau
d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing.

(2) Tender/Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan.

(3) Badan usaha asing yang mengikuti Tender/Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak,atau bentuk kerja sama lainnya.

(4) Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan purnajual.

(5) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan melalui Tender/Seleksi Internasional diumumkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan situs web komunitas internasional.

(6) Dokumen Pemilihan melalui Tender/Seleksi Internasional paling sedikit ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

(8) Pembayaran Kontrak melalui Tender/Seleksi Internasional dapat menggunakan mata uang rupiah dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.







Dalam Perpres 46/2025, Pasal 63 ayat (1), (2), penyisipan ayat (2a), ayat (3), (4), (5), (6), dan (8) berbunyi:

(1) Pengadaan Barang/Jasa Internasional dapat dilaksanakan untuk:

a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau
d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh lembaga penjamin kredit ekspor atau kreditor swasta asing.

(2) Dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan, Pengadaan Barang/Jasa Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

(2a) Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan ketentuan mengenai:

a. alih teknologi/pengetahuan;

b. penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional; dan/atau

c. penggunaan Barang/jasa lain dari dalam negeri.

(3) Badan usaha asing yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya.

(4) Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan suku cadang dan/atau pelaksanaan pelayanan purnajual.

(5) Pengadaan Barang/Jasa Internasional diumumkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan situs web komunitas internasional.

(6) Dokumen Pemilihan melalui Pengadaan Barang/Jasa Internasional paling sedikit ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

(8) Pembayaran Kontrak melalui Pengadaan Barang/Jasa Internasional dapat menggunakan mata uang Rupiah dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.







Perubahannya:

- Pada seluruh ayat yang diubah (1, 2, 3, 5, 6, 8), frasa "Tender/Seleksi Internasional" diubah menjadi "Pengadaan Barang/Jasa Internasional", menyelaraskan dengan perubahan judul bagian.
- Pada ayat (4), lingkup kerja sama badan usaha asing dengan industri dalam negeri diperluas mencakup "Jasa Lainnya" selain Barang/Pekerjaan Konstruksi, serta redaksi diperluas menjadi "meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan suku cadang dan/atau pelaksanaan pelayanan purnajual".
- Disisipkan ayat (2a) yang mewajibkan pencantuman ketentuan mengenai alih teknologi/pengetahuan, penggunaan tenaga ahli/teknis nasional, dan/atau penggunaan barang/jasa lain dari dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Internasional.

Pasal 64 (Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri):

Pasal I angka 34 dari Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021, Pasal 64 ayat (1) berbunyi:

(1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

Dalam Perpres 46/2025, Pasal 64 ayat (1) berbunyi:

(1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri atau turunan perjanjian/dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan asal (country of origin) Barang dan jasa.

Perubahannya:

Pada ayat (1), ditambahkan frasa "atau turunan perjanjian/dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan asal (country of origin) Barang dan jasa" setelah frasa "kecuali







diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri". Perubahan ini memperjelas bahwa ketentuan dalam turunan perjanjian, dokumen terkait perjanjian, serta ketentuan asal barang dan jasa juga dapat menjadi pengecualian dari ketentuan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang didanai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.



Perubahan pada BAB VIII Bagian Keenam (Pengadaan Barang/Jasa Desa):

- Perubahan yang dijelaskan dalam poin 35 Pasal I: Setelah Bagian Kelima pada BAB VIII Pengadaan Khusus ditambahkan 1 (satu) judul bagian, yakni Bagian Keenam, dengan judul "Pengadaan Barang/Jasa Desa".
    - Perbedaannya: Dalam Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021, BAB VIII hanya terdiri dari Bagian Kesatu hingga Bagian Kelima. Dengan Perpres 46 Tahun 2025, BAB VIII kini memiliki Bagian Keenam yang secara spesifik menjadi wadah pengaturan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Perubahan yang dijelaskan dalam poin 36 Pasal I: Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 64A, Pasal 64B, dan Pasal 64C. Anda juga telah memberikan teks lengkap dari ketiga pasal baru ini.
    - Perbedaannya: Pasal-pasal 64A, 64B, dan 64C ini adalah pengaturan baru yang sebelumnya tidak ada dalam Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021. Pasal-pasal ini secara spesifik mengatur kerangka dasar Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam BAB VIII.

Mari kita telaah isi Pasal 64A, 64B, dan 64C:

- Pasal 64A:
    - Menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa desa dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sesuai dengan kewenangan desa.
    - Menekankan bahwa kewenangan desa dalam pengadaan mengutamakan Penyedia di desa setempat dan penggunaan material yang ada di desa.
    - Inti Perubahan: Pasal ini menetapkan tujuan dan prinsip dasar Pengadaan Barang/Jasa desa, yaitu untuk ekonomi lokal dan pemberdayaan sumber daya desa.









- Pasal 64B:
    - Mengatur bahwa Pengadaan Barang/Jasa desa dilakukan melalui Swakelola dengan pemberdayaan masyarakat desa sebagai metode utama.
    - Dalam hal Swakelola tidak memungkinkan, pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia dengan urutan prioritas: Penyedia desa setempat, Penyedia desa sekitar dalam kabupaten/kota yang sama, baru Penyedia lainnya.
    - Pengadaan melalui Penyedia ini wajib menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
    - Pengadaan melalui Penyedia ini dilakukan melalui metode E-purchasing, dan jika belum memungkinkan, dapat menggunakan metode pemilihan lain di BAB VIII sepanjang tidak bertentangan.
    - Inti Perubahan: Pasal ini merinci metode pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa desa (Swakelola sebagai prioritas, Penyedia dengan kriteria lokal) dan menekankan penggunaan produk UMKK serta metode E-purchasing.
- Pasal 64C:
    - Menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa desa akan diatur dengan peraturan bupati/wali kota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Lembaga (LKPP).
    - Menjelaskan bahwa pedoman dari LKPP akan meliputi pengaturan berbagai aspek pengadaan di desa mulai dari tujuan hingga pembinaan dan pengawasan.
    - Inti Perubahan: Pasal ini memberikan dasar hukum untuk pengaturan teknis lebih lanjut di tingkat kabupaten/kota dan peran LKPP dalam menyusun pedoman.

Perubahan pada Pasal 64 dan 65 terkait penyisipan ini:

Penyisipan Pasal 64A, 64B, dan 64C ini dilakukan di antara Pasal 64 dan Pasal 65. Artinya, penomoran pasal setelah Pasal 64 akan berlanjut ke 64A, 64B, 64C, baru kemudian 65, 66, dan seterusnya dari Perpres sebelumnya.









Seperti yang sudah saya konfirmasi sebelumnya berdasarkan Pasal I Perpres 46 Tahun 2025:

- Pasal 64 mengalami perubahan pada ayat (1) terkait pendanaan pinjaman/hibah luar negeri (seperti telaah sebelumnya).
- Pasal 65 tidak disebutkan sebagai pasal yang diubah dalam Pasal I Perpres 46 Tahun 2025. Ketentuan Pasal 65 (tentang Peran Serta Usaha Kecil) tetap berlaku seperti di Perpres sebelumnya, namun posisinya bergeser setelah Pasal 64C.
- Pasal 66 juga tidak disebutkan sebagai pasal yang diubah dalam Pasal I Perpres 46 Tahun 2025. Ketentuan Pasal 66 (tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri) tetap berlaku seperti di Perpres sebelumnya, dengan posisi bergeser mengikuti penyisipan pasal-pasal baru.

Jadi, perubahan utama terkait Pasal 64 dan 65 (serta 66) bukanlah pada isi Pasal 65 dan 66 itu sendiri, melainkan adanya penambahan Bagian Keenam di BAB VIII dan penyisipan tiga pasal baru (64A, 64B, 64C) yang spesifik mengatur Pengadaan Barang/Jasa Desa di antara Pasal 64 dan 65, serta perubahan minor pada Pasal 64 ayat (1).

Pasal 66 (Penggunaan Produk Dalam Negeri):

Pasal 66 dalam Perpres 46 Tahun 2025 diubah secara ekstensif menjadi 12 ayat, menggantikan Pasal 66 sebelumnya yang terdiri dari 6 ayat.

Berikut perbandingan pokok perubahannya:

- Ayat (1):
  - Sebelumnya (Perpres 16/2018 jo. 12/2021): Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri.
  - Setelah (Perpres 46/2025): Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya wajib menggunakan Produk Dalam Negeri.
  - Perubahan: Penambahan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri bagi Institusi Lainnya.
- Ayat (2) (Kewajiban Penggunaan Produk Industri):











- Sebelumnya (Perpres 16/2018 jo. 12/2021): Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila TKDN + BMP paling sedikit 40%.
- Setelah (Perpres 46/2025): Ayat (2) diubah total menjadi pengaturan berjenjang untuk Produk industri berdasarkan nilai TKDN:
  - Wajib menggunakan Produk Dalam Negeri dengan TKDN paling sedikit 25% jika ada Produk Dalam Negeri dengan TKDN + BMP paling sedikit 40% (huruf a).
  - Jika Produk Dalam Negeri dengan TKDN + BMP paling sedikit 40% tidak tersedia atau volume tidak cukup, maka menggunakan Produk Dalam Negeri dengan TKDN paling sedikit 25% (huruf b).
  - Jika Produk Dalam Negeri dengan TKDN paling sedikit 25% juga tidak tersedia atau volume tidak cukup, maka menggunakan Produk Dalam Negeri dengan TKDN kurang dari 25% (huruf c).
  - Jika ketiganya tidak tersedia atau volume tidak cukup, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang tercantum dalam sistem informasi industri nasional (huruf d).
- Perubahan: Pengaturan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri untuk produk industri menjadi lebih detail dan berjenjang berdasarkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dengan prioritas pada TKDN yang lebih tinggi atau kombinasi TKDN+BMP.

- Ayat (3) (Kewajiban Penggunaan Produk Non-Industri):
  - Sebelumnya (Perpres 16/2018 jo. 12/2021): Ayat (3) mengatur rujukan TKDN dan BMP pada daftar inventarisasi.
  - Setelah (Perpres 46/2025): Ayat (3) mengatur kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Produk non-industri berdasarkan pernyataan pelaku usaha (self declare).
  - Perubahan: Penambahan pengaturan spesifik untuk produk non-industri.
- Ayat (4) (Penggunaan Produk Impor):
  - Sebelumnya (Perpres 16/2018 jo. 12/2021): Ayat (5) mengatur kondisi pengadaan barang impor.
  - Setelah (Perpres 46/2025): Ayat (4) mengatur bahwa Produk impor hanya dapat digunakan jika Produk Dalam Negeri (sebagaimana







dimaksud pada ayat 2 dan 3) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan.

- Perubahan: Pengaturan penggunaan produk impor ditempatkan setelah pengaturan berjenjang untuk Produk Dalam Negeri.



- Ayat (5) s.d. (9) (Pengaturan Tambahan):
  - Sebelumnya (Perpres 16/2018 jo. 12/2021): Ayat (4) mengatur pencantuman ketentuan dalam RUP/spesifikasi/dokumen pemilihan, dan ayat (6) mengatur pencantuman produk dalam katalog elektronik.
  - Setelah (Perpres 46/2025): Ditambahkan ayat-ayat baru yang mengatur berbagai aspek terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri:
    - Ayat (5): Pemenuhan kewajiban berdasarkan kemampuan industri dalam negeri.
    - Ayat (6): Penyediaan informasi kemampuan industri dalam negeri oleh menteri bidang perindustrian.
    - Ayat (7): Persetujuan penggunaan produk impor jika informasi kemampuan industri belum tersedia.
    - Ayat (8): Penetapan batas minimum TKDN industri tertentu oleh menteri bidang perindustrian.
    - Ayat (9): Koordinasi penetapan batas minimum TKDN jasa konstruksi.
  - Perubahan: Penambahan pengaturan detail mengenai proses, informasi, persetujuan, dan penetapan standar terkait penggunaan Produk Dalam Negeri.
- Ayat (10) (Rujukan TKDN/BMP):
  - Sebelumnya (Perpres 16/2018 jo. 12/2021): Ayat (3) mengatur rujukan TKDN dan BMP pada daftar inventarisasi.
  - Setelah (Perpres 46/2025): Ayat (10) mengatur hal serupa, merujuk nilai TKDN dan BMP pada ayat (2) ke daftar inventarisasi.
  - Perubahan: Rujukan serupa namun dalam nomor ayat yang berbeda.
- Ayat (11) dan (12) (Tahapan dan Dokumen):







- Sebelumnya (Perpres 16/2018 jo. 12/2021): Ayat (3a) mengatur tahapan kewajiban penggunaan produk dalam negeri, dan ayat (4) mengatur pencantuman dalam dokumen.
- Setelah (Perpres 46/2025): Ayat (11) mengatur tahapan kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (merujuk ayat 2), dan ayat (12) mengatur pencantuman dalam dokumen pengadaan.
- Perubahan: Pengaturan tahapan dan dokumen serupa namun dalam nomor ayat yang berbeda dan rujukan yang diperbarui.

Secara keseluruhan, Pasal 66 dalam Perpres 46 Tahun 2025 diubah secara signifikan dengan pengaturan yang lebih rinci, berjenjang, dan komprehensif mengenai kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri, memisahkan pengaturan untuk produk industri dan non-industri, serta menambahkan ketentuan terkait ketersediaan informasi dan persetujuan untuk penggunaan produk impor.

Pasal 67

Berikut adalah perbandingan isi Pasal 67 ayat (2) antara Perpres sebelumnya (konsolidasi Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021) dan Perpres 46/2025:

- Sebelumnya (dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021):

Ayat (2) berbunyi: "Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

- Setelah (dalam Perpres 46/2025):

Ayat (2) diubah menjadi: "Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Perubahannya:

Pada Pasal 67 ayat (2), ditambahkan syarat baru agar preferensi harga dapat diberlakukan, yaitu Pengadaan Barang/Jasa tersebut harus memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25%. Syarat nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 tetap berlaku.







Jadi, Preferensi Harga kini hanya diberikan pada Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi kedua kriteria tersebut: nilai HPS di atas Rp1 miliar DAN memiliki TKDN paling sedikit 25%.

Bagian lain dari Pasal 67 (ayat 1, 3, dan 4) tidak disebutkan mengalami perubahan dalam Pasal I Perpres 46 Tahun 2025 dan berdasarkan perbandingan teks, isinya tetap sama dengan Perpres sebelumnya.

Pasal 68 (Aspek Keberlanjutan)

Berikut adalah perbandingan isi Pasal 68 ayat (2) antara Perpres sebelumnya (konsolidasi Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021) dan Perpres 46/2025:

- Sebelumnya (dalam Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021):

Ayat (2) berbunyi:

a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa sepanjang usia barang/jasa tersebut;
b. aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
c. aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Setelah (dalam Perpres 46/2025):

Ayat (2) diubah menjadi:

a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi Barang/jasa sepanjang usia Barang/jasa tersebut dan memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi;
b. aspek sosial meliputi jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan
c. aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Perubahannya:

Perubahan pada Pasal 68 ayat (2) terletak pada huruf a. Aspek ekonomi dari Pengadaan Berkelanjutan diperluas definisinya untuk tidak hanya meliputi biaya produksi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi.



Aspek sosial (huruf b) dan aspek lingkungan hidup (huruf c) pada ayat (2), serta ayat (1) dan ayat (3) dari Pasal 68 tidak disebutkan mengalami perubahan dalam Pasal I Perpres 46 Tahun 2025 dan berdasarkan perbandingan teks, isinya tetap sama dengan Perpres sebelumnya.

Dengan perubahan ini, penekanan pada peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi semakin diperkuat sebagai bagian integral dari aspek ekonomi dalam Pengadaan Berkelanjutan.

Telaah Pasal 70 (Lingkup pengadaan secara elektronik)

Terima kasih kembali atas koreksinya dan penyediaan teks Pasal 70 dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sesuai pemahaman Anda. Informasi ini menunjukkan adanya restrukturisasi pasal-pasal dalam BAB X Perpres ini.

Pasal 70, isinya (mengenai ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya) memiliki kemiripan kuat dengan isi Pasal 71 dalam dokumen konsolidasi Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021.

Dalam Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021:

- Pasal 70 mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan E-marketplace.
- Pasal 71 mengatur mengenai ruang lingkup Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya.

Dalam Perpres 46 Tahun 2025, berdasarkan teks yang Anda berikan, isi Pasal 70 kini mengatur mengenai ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik. Hal ini menunjukkan adanya pemindahan atau penggabungan konten dari Pasal 71 sebelumnya ke dalam Pasal 70 baru.

Perubahan spesifik pada ayat (1) Pasal 70 yang disebutkan dalam poin 41 Pasal I Perpres 46 Tahun 2025, jika merujuk pada teks Pasal 70 yang Anda berikan, adalah sebagai berikut:









- Sebelumnya (dalam Pasal 71 ayat (1) Perpres 16/2018 jo. 12/2021 - karena kontennya berpindah):

Ayat (1) berbunyi: "Ruang lingkup SPSE terdiri atas: ..."

- Setelah (dalam Pasal 70 ayat (1) Perpres 46/2025 - berdasarkan teks Anda):

Ayat (1) berbunyi: "Ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik terdiri atas: ..."

Perubahannya:

Pada ayat (1) Pasal 70 baru (yang kontennya berasal dari Pasal 71 lama), terjadi perubahan redaksi dari "Ruang lingkup SPSE terdiri atas:" menjadi "Ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik terdiri atas:". Ini adalah penyesuaian terminologi dari "SPSE" menjadi "sistem pengadaan secara elektronik".

Perlu dicatat bahwa pengaturan mengenai E-marketplace yang sebelumnya berada di Pasal 70 lama tampaknya kini direstrukturisasi dan sebagian masuk ke dalam Pasal 69 dalam Perpres 46 Tahun 2025. Jadi, perubahan pada Pasal 70 dan sekitarnya dalam Perpres 46 Tahun 2025 mencakup:

1. Pemindahan konten Pasal 71 lama ke Pasal 70 baru.
2. Perubahan redaksi pada ayat (1) dari konten yang dipindahkan tersebut.
3. Restrukturisasi dan pemindahan sebagian konten Pasal 70 lama ke Pasal 69.

Telaah Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 (Ruang lingkup SPSE)

Hasil telaah Pasal 71, 72, 72A, 72B, dan bagian awal Pasal 73 dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang Anda berikan, serta membandingkannya dengan isi pasal-pasal yang bersesuaian (Pasal 71, 72, 72A, 73) dalam dokumen konsolidasi Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021. Terlihat adanya restrukturisasi yang signifikan pada bagian BAB X ini.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Pasal 71:

- Sebelumnya (dalam Perpres 16/2018 jo. 12/2021 - Pasal 71): Mengatur ruang lingkup SPSE dan sistem pendukungnya.
- Setelah (dalam Perpres 46/2025 - Pasal 71, berdasarkan teks Anda): Mengatur Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan Lokapasar (E-marketplace), yang menyediakan infrastruktur dan layanan dukungan transaksi







berupa katalog elektronik. Juga mengatur pengembangan dan pengelolaan Lokapasar oleh LKPP, termasuk kerja sama dengan berbagai pihak yang lebih luas.

- Perubahan: Terjadi pergeseran konten Pasal 71. Konten lama berpindah ke Pasal 70 (seperti yang kita bahas sebelumnya). Pasal 71 baru berisi pengaturan yang lebih fokus pada Lokapasar (E-marketplace) dan perannya dalam menyediakan katalog elektronik, serta meluaskan pihak-pihak yang dapat bekerja sama dengan LKPP dalam pengembangannya (menambahkan Institusi Lainnya, asosiasi/perkumpulan).

Pasal 72:

- Sebelumnya (dalam Perpres 16/2018 jo. 12/2021 - Pasal 72): Mengatur Katalog Elektronik, isinya, dan pengelolaannya oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atau LKPP. Juga ada ayat yang dihapus (ayat 4).
- Setelah (dalam Perpres 46/2025 - Pasal 72, berdasarkan teks Anda): Mengatur Katalog Elektronik sebagai platform elektronik (ayat 1). Pengelolaannya oleh LKPP atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya (ayat 2, menambahkan Institusi Lainnya). Menambahkan ketentuan baru mengenai penilaian dan rekomendasi penghentian Produk impor di E-purchasing yang memiliki substitusi Produk Dalam Negeri oleh Kementerian/Lembaga teknis (ayat 3). Ketentuan lebih lanjut diatur Peraturan Kepala Lembaga (ayat 4).
- Perubahan: Pasal 72 baru memperjelas definisi Katalog Elektronik, meluaskan entitas pengelola (menambahkan Institusi Lainnya), dan menambahkan mekanisme baru terkait evaluasi produk impor di katalog.

Pasal 72A:

- Sebelumnya (dalam Perpres 16/2018 jo. 12/2021 - Pasal 72A): Mengatur Toko Daring.
- Setelah (dalam Perpres 46/2025 - Pasal 72A, berdasarkan teks Anda): Dinyatakan Dihapus.
- Perubahan: Ketentuan spesifik mengenai Toko Daring dalam pasal tersendiri dihapus. Pengaturan terkait Toko Daring kemungkinan diintegrasikan ke pasal lain (misalnya, dalam lingkup Lokapasar di Pasal 71).

Pasal 72B:

- Sebelumnya (dalam Perpres 16/2018 jo. 12/2021): Pasal ini belum ada.







- Setelah (dalam Perpres 46/2025 - Pasal 72B, berdasarkan teks Anda): Disisipkan pasal baru yang mengatur penggunaan katalog elektronik oleh instansi/institusi/Pelaku Usaha/Kelompok Masyarakat/orang perorangan di luar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa.
- Perubahan: Penambahan pasal baru yang memperluas akses dan penggunaan katalog elektronik oleh pihak di luar lingkungan pemerintah pusat dan daerah, termasuk pemerintah desa.

Pasal 73:

- Sebelumnya (dalam Perpres 16/2018 jo. 12/2021 - Pasal 73): Mengatur fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- Setelah (dalam Perpres 46/2025 - Pasal 73, berdasarkan teks Anda): Mengatur fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Bagian awal teks yang Anda berikan konsisten dengan subjek Pasal 73 sebelumnya.
- Perubahan: Subjek pasal tetap sama, yaitu mengenai LPSE. Berdasarkan teks awal yang Anda berikan, redaksi ayat (1) dan ayat (2) huruf a mirip dengan Perpres sebelumnya, meskipun teks lengkap Pasal 73 baru tidak tersedia untuk perbandingan penuh.

Secara ringkas, perubahan pada Pasal 71-73 mencerminkan restrukturisasi besar pada BAB X mengenai Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Terjadi pergeseran dan penambahan konten, terutama terkait integrasi konsep Lokapasar dan Katalog Elektronik, penghapusan pasal khusus Toko Daring, serta perluasan akses Katalog Elektronik untuk pihak di luar pemerintahan.

Telaah Pasal 74 (SDM Pengadaan)

Saya telah memeriksa Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 pada poin 47 di Pasal I, yang menyatakan bahwa keseluruhan Pasal 74 diubah. Saya juga telah membandingkannya dengan Pasal 74 dalam dokumen konsolidasi Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021.

Berikut adalah perbandingan dan penjelasan perubahannya:

Dalam Perpres 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021, Pasal 74 mengatur mengenai Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari 5 ayat.

Dalam Perpres 46 Tahun 2025, Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:









(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa;

b. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa; dan

c. Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa dilingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya.

(3) Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Ketentuan mengenai Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

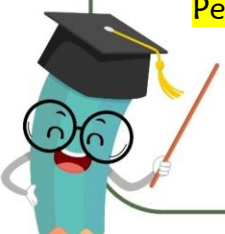
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Desa diatur bersama-sama oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan kepala lembaga.

Perubahannya:

1. Pada ayat (2), ditambahkan frasa "/Institusi Lainnya" setelah "Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah". Ini memperluas cakupan lingkungan kerja Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa.
2. Ditambahkan ayat (6) baru yang secara spesifik mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Desa akan diatur bersama oleh menteri terkait keuangan, menteri dalam negeri, dan Kepala LKPP.

Ayat (1), (3), (4), dan (5) secara substansi tetap sama dengan Perpres sebelumnya, meskipun ada sedikit penyesuaian redaksi.

Dengan perubahan ini, Perpres 46 Tahun 2025 secara eksplisit memasukkan "Institusi Lainnya" dan "Pemerintah Desa" ke dalam cakupan pengaturan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.







Pasal 74A

Pasal 74A mengalami beberapa perubahan antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 juncto Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Berikut adalah perbandingan dan telaahnya:

Pasal 74A dalam Perpres No 16/2018 jo. No 12/2021:

(1) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan

b. Personel Lainnya.

(2) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

(3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai PPK, membantu tugas PA/KPA, melaksanakan persiapan pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Kewajiban pada ayat (2) dikecualikan untuk Kementerian/Lembaga dalam hal:

a. nilai atau jumlah paket pengadaan tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum pertahun bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; atau

b. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Dalam hal pengecualian pada ayat (4), pengelolaan pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya.

(6) Personel Lainnya wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(7) Dalam hal Personel Lainnya belum memiliki sertifikat kompetensi, wajib memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1.

(8) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di UKPBJ.

(9) Atas dasar pertimbangan kewenangan, Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang ditugaskan sebagai PPK dapat berkedudukan di luar UKPBJ.

Pasal 74A dalam Perpres No 46 Tahun 2025:

(1) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;









b. Personel Lainnya; dan

c. Aparatur Sipil Negara selain huruf a dan huruf b.

(2) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan.

(3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman Barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

(3a) Persyaratan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa memiliki kompetensi PPK diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait.

(4) Kewajiban pada ayat (2) dikecualikan untuk Kementerian/Lembaga dalam hal:

a. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau

b. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pegawai Lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Kepala LKPP.

(5) Dalam hal pengelolaan pada ayat (4), pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya.

(5a) Personel Lainnya dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima, melaksanakan persiapan pencantuman Barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

(6) Personel Lainnya wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(7) Dalam hal Personel Lainnya belum memiliki Sertifikat Kompetensi wajib memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1.

(8) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di UKPBJ.

(9) Dihapus.

(10) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memprioritaskan dan mengoptimalkan penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.







(11) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa diberikan penghargaan dan pengakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbandingan dan Telaah:

1. Komponen Sumber Daya (ayat 1): Perpres 46/2025 menambahkan satu komponen sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa, yaitu "Aparatur Sipil Negara selain huruf a dan huruf b". Ini memperluas cakupan personel yang terlibat.

2. Penugasan Wajib Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (ayat 2): Perpres 46/2025 secara spesifik menyatakan bahwa Pengelola Pengadaan Barang/Jasa wajib sebagai Pokja Pemilihan, sementara Perpres sebelumnya menyebutkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

3. Tugas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (ayat 3): Ada sedikit penambahan detail dalam Perpres 46/2025 terkait tugas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yaitu "dalam perencanaan, pengelolaan Kontrak, dan serah terima".

4. Persyaratan Kompetensi PPK (ayat 3a - Baru): Perpres 46/2025 menambahkan ayat 3a yang mengatur persyaratan kompetensi PPK bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yang akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait. Ini menunjukkan adanya penekanan pada peningkatan profesionalisme PPK.

5. Pengecualian Kewajiban (ayat 4): Pengecualian pada ayat (4) huruf a dihilangkan dalam Perpres 46/2025. Pengecualian hanya berlaku jika sumber daya dilakukan oleh prajurit TNI/anggota Polri atau pegawai Lembaga lainnya yang ditetapkan Kepala LKPP. Ini bisa diartikan sebagai upaya untuk memastikan lebih banyak Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diakui secara fungsional di Kementerian/Lembaga.

6. Tugas Personel Lainnya (ayat 5a - Baru): Perpres 46/2025 menambahkan ayat 5a yang secara eksplisit merinci tugas Personel Lainnya, mirip dengan tugas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada ayat (3), yaitu dapat ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan dan/atau PPK, membantu tugas PA/KPA, melaksanakan persiapan pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.

7. Kedudukan Sumber Daya (ayat 8 & 9): Perpres 46/2025 mempertahankan ketentuan bahwa Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di UKPBJ (ayat 8). Namun, Perpres 46/2025 menghapus ayat (9) yang mengatur kemungkinan PPK berkedudukan di luar UKPBJ atas dasar pertimbangan





kewenangan. Ini bisa mengindikasikan penegasan peran UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan.

8. Optimalisasi Penugasan (ayat 10 - Baru): Perpres 46/2025 menambahkan ayat (10) yang menekankan prioritas dan optimalisasi penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

9. Penghargaan dan Pengakuan (ayat 11 - Baru): Perpres 46/2025 menambahkan ayat (11) mengenai pemberian penghargaan dan pengakuan kepada sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa, yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan perhatian terhadap motivasi dan profesionalisme para pengelola pengadaan.

Secara umum, perubahan pada Pasal 74A dalam Perpres 46 Tahun 2025 menunjukkan beberapa hal:

- Perluasan definisi sumber daya pengelola fungsi pengadaan.
- Penegasan peran Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, terutama sebagai Pokja Pemilihan.
- Penekanan pada persyaratan kompetensi PPK.
- Pembatasan pengecualian kewajiban memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- Perincian tugas Personel Lainnya.
- Penghapusan ketentuan mengenai PPK di luar UKPBJ (dalam konteks Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa).
- Adanya mandat untuk memprioritaskan penugasan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- Pengakuan terhadap profesionalisme pengelola pengadaan melalui pemberian penghargaan.

Perubahan-perubahan ini tampaknya bertujuan untuk memperkuat peran dan kompetensi sumber daya manusia dalam ekosistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 74B

Berikut adalah telaah dan perbandingan Pasal 74B antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 juncto Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.









Pasal 74B dalam Perpres No 16/2018 jo. No 12/2021:

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa belum mencukupi sesuai rencana aksi:

a. Tugas Pokja Pemilihan:

1. Wajib beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

2. Anggota selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

b. Tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Dalam hal belum memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sampai tersedianya berdasarkan rencana aksi:

a. Tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau

b. Agen Pengadaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 74B dalam Perpres No 46 Tahun 2025:

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa menyusun rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa belum mencukupi sesuai rencana aksi:

a. Tugas Pokja Pemilihan:

1. Wajib beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.







2. Anggota selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

b. Tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Dalam hal belum memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sampai tersedianya berdasarkan rencana aksi:

a. Tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau

b. Agen Pengadaan.

(3a) Kementerian/Lembaga yang pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Personel Lainnya menyusun rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya.

(3b) Dalam hal jumlah Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya:

a. Tugas Pokja Pemilihan:

1. Beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi.

2. Anggota dilaksanakan oleh Personel Lainnya yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

b. Tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi, dilakukan oleh Personel Lainnya yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Personel Lainnya diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

Perbandingan dan Telaah:

1. Subjek yang Melaksanakan Tugas (ayat 2 dan 3): Pada Perpres 16/2018 jo. 12/2021, subjek yang dapat melaksanakan tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dalam kondisi tertentu (jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa belum mencukupi atau belum ada sama sekali) adalah "Pegawai Negeri Sipil". Pada Perpres 46/2025, frasa "Pegawai Negeri Sipil" diubah menjadi "Aparatur Sipil Negara". Perubahan ini mencerminkan nomenklatur terbaru dalam





kepegawaian pemerintah di Indonesia yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai satu kesatuan Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Rencana Aksi Pemenuhan Personel Lainnya (ayat 3a dan 3b - Baru): Perpres 46/2025 memperkenalkan ayat (3a) dan (3b) yang secara spesifik mengatur mengenai rencana aksi pemenuhan Personel Lainnya pada Kementerian/Lembaga yang pengelolaan pengadaannya dilakukan oleh Personel Lainnya. Ayat (3b) merinci bagaimana pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dilakukan dalam kondisi jumlah Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi belum mencukupi. Ini adalah penambahan signifikan yang memberikan panduan lebih jelas untuk pengelolaan pengadaan di unit kerja yang mengandalkan Personel Lainnya.

3. Anggota Pokja Pemilihan dari Personel Lainnya (ayat 3b.a): Dalam Perpres 46/2025 (ayat 3b.a), diatur bahwa Pokja Pemilihan dapat beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi, dan anggota lainnya dapat diisi oleh Personel Lainnya yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1. Ini memberikan fleksibilitas dalam membentuk Pokja Pemilihan di unit yang mengandalkan Personel Lainnya, dengan tetap mensyaratkan adanya personel yang berkompeten.

4. Tugas Pejabat Pengadaan oleh Personel Lainnya (ayat 3b.b): Perpres 46/2025 (ayat 3b.b) juga memperjelas bahwa tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Personel Lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi, dapat dilakukan oleh Personel Lainnya yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1.

5. Pengaturan Lebih Lanjut (ayat 4): Pada Perpres 46/2025, ayat (4) diperbarui untuk mencakup pengaturan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa DAN Personel Lainnya dalam Peraturan Kepala Lembaga. Ini sejalan dengan penambahan ketentuan mengenai rencana aksi Personel Lainnya.

Secara keseluruhan, perubahan pada Pasal 74B dalam Perpres 46 Tahun 2025 mencerminkan upaya penyesuaian nomenklatur kepegawaian dengan undang-undang terbaru (ASN) dan memberikan pengaturan yang lebih rinci, khususnya terkait dengan peran dan pemenuhan kompetensi Personel Lainnya dalam pelaksanaan fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah. Penambahan ayat (3a) dan (3b) menunjukkan pengakuan dan pengaturan yang lebih terstruktur terhadap peran Personel Lainnya dalam ekosistem pengadaan.







Pasal 75

Berikut adalah telaah dan perbandingan Pasal 75 antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 juncto Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Pasal 75 dalam Perpres No 16/2018 jo. No 12/2021:

(1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

(2) Fungsi UKPBJ:

a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;

d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

(3) UKPBJ berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3a) Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.

(5) Pembentukan UKPBJ dikecualikan bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ.

(6) UKPBJ melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

Pasal 75 dalam Perpres No 46 Tahun 2025:

(1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk 1 (satu) UKPBJ yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.







(1a) Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah atau luar negeri dapat membentuk satuan pelaksana di bawah UKPBJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1b) Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di luar negeri melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada satuan pelaksana yang dibentuk oleh kementerian yang membidangi urusan luar negeri.

(2) Fungsi UKPBJ:

a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

b. pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

c. pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa.

d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

(3) UKPBJ berbentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3a) Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(3b) Tugas, fungsi, dan bentuk UKPBJ ditetapkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

(4) Fungsi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.

(5) Pembentukan UKPBJ dikecualikan bagi:

a. Kementerian/Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ; atau

b. Lembaga yang berdasarkan rentang kendali membutuhkan lebih dari 1 (satu) UKPBJ.

(6) UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta kriteria pengecualian pembentukan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam







Peraturan Kepala Lembaga setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.



Perbandingan dan Telaah:

1. Penegasan Jumlah UKPBJ (ayat 1): Perpres 46/2025 menambahkan frasa "1 (satu)" pada ayat (1), menjadi "Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk 1 (satu) UKPBJ...". Ini mempertegas bahwa pada prinsipnya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah membentuk satu UKPBJ.

2. Pembentukan Satuan Pelaksana di Daerah/Luar Negeri (ayat 1a dan 1b - Baru): Perpres 46/2025 menambahkan ayat (1a) dan (1b) yang mengatur kemungkinan pembentukan satuan pelaksana di bawah UKPBJ untuk Kementerian/Lembaga yang memiliki unit di daerah atau luar negeri. Ayat (1b) secara khusus mengatur pelaksanaan fungsi pengadaan di luar negeri akan dilakukan pada satuan pelaksana yang dibentuk oleh kementerian yang membidangi urusan luar negeri. Ini memberikan payung hukum bagi struktur organisasi pengadaan yang lebih terdesentralisasi di lingkungan kementerian/lembaga tertentu.

3. Penegasan Penyetaraan dengan Jabatan Struktural (ayat 3b - Baru): Perpres 46/2025 menambahkan ayat (3b) yang menyatakan bahwa tugas, fungsi, dan bentuk UKPBJ ditetapkan dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Meskipun UKPBJ sudah dinyatakan berbentuk struktural pada ayat (3), ayat (3b) ini lebih lanjut menegaskan bahwa pengaturan detailnya harus masuk dalam SOTK masing-masing instansi.

4. Kriteria Pengecualian Pembentukan UKPBJ (ayat 5): Perpres 46/2025 memperluas kriteria pengecualian pembentukan UKPBJ. Selain bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria, pengecualian juga berlaku bagi "Lembaga yang berdasarkan rentang kendali membutuhkan lebih dari 1 (satu) UKPBJ". Ini memberikan fleksibilitas bagi lembaga dengan cakupan wilayah atau tugas yang sangat luas untuk memiliki lebih dari satu UKPBJ jika memang dibutuhkan berdasarkan pertimbangan rentang kendali. Selain itu, cakupan pengecualian diperjelas tidak hanya untuk "Lembaga" tetapi juga "Kementerian/Lembaga".

5. Pengaturan Lebih Lanjut (ayat 7): Pada ayat (7), Perpres 46/2025 melakukan penyesuaian redaksi agar selaras dengan perubahan pada ayat-ayat sebelumnya. Cakupan ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga diperluas mencakup pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga, kriteria pengecualian, dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas. Redaksi ini juga menambahkan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.







Secara ringkas, perubahan pada Pasal 75 dalam Perpres 46 Tahun 2025 menunjukkan:

- Penegasan prinsip satu UKPBJ per instansi, namun dengan mengakomodasi kebutuhan spesifik kementerian/lembaga yang memiliki unit pelaksana di daerah atau luar negeri.
- Adanya pengakuan dan pengaturan mengenai struktur organisasi pengadaan yang terdesentralisasi dalam kasus tertentu.
- Penegasan bahwa detail tugas, fungsi, dan bentuk UKPBJ harus diatur dalam peraturan SOTK masing-masing instansi.
- Perluasan kriteria pengecualian pembentukan UKPBJ untuk memberikan fleksibilitas bagi lembaga yang membutuhkan lebih dari satu UKPBJ karena rentang kendali.
- Penyempurnaan redaksi terkait pengaturan lebih lanjut oleh Kepala LKPP.

Perubahan-perubahan ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan rinci terkait pembentukan, fungsi, dan struktur organisasi UKPBJ, serta mengakomodasi kebutuhan spesifik kementerian/lembaga dalam menyelenggarakan fungsi pengadaan barang/jasa.

Pasal 77 (Pengaduan oleh Masyarakat)

Berikut adalah telaah dan perbandingan Pasal 77 antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 juncto Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Pasal 77 dalam Perpres No 16/2018 jo. No 12/2021:

(1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
(2) Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
(3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
(4) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
(5) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.









(6) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
(7) LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 77 dalam Perpres No 46 Tahun 2025:

(1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.

1. (1a) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota atau kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

(2) Aparat penegak hukum yang menerima pengaduan masyarakat berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses Pengadaan Barang/Jasa wajib meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah administrasi dan/atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
(4) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
(5) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang merugikan keuangan negara.
(6) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
(7) LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.

Perbandingan dan Telaah:

1. Prioritaskan Proses Administrasi (ayat 1a - Baru): Perpres 46/2025 menambahkan ayat (1a) yang sangat penting. Ayat ini mengamanatkan bahwa laporan/pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah (menteri/kepala lembaga/kepala daerah) atau kepada Kejaksaan Agung/Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam PBJ, penyelesaiannya WAJIB mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. Ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium*







dalam hukum administrasi, di mana sanksi administrasi didahulukan sebelum masuk ke ranah pidana, kecuali jika memang ada indikasi kuat tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

2. Kewajiban Aparat Penegak Hukum Meneruskan Pengaduan (ayat 2): Redaksi pada ayat (2) Perpres 46/2025 diperjelas. Ditambahkan frasa "berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait proses Pengadaan Barang/Jasa" dan "sepanjang bukti awal yang disampaikan termasuk wilayah administrasi dan/atau perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Ini memberikan batasan dan landasan hukum yang lebih kuat mengenai pengaduan terkait PBJ yang diterima oleh Aparat Penegak Hukum dan kewajiban mereka untuk meneruskannya ke APIP jika sifatnya masih terkait wilayah administrasi atau perdata. Hal ini bertujuan untuk mencegah kriminalisasi kebijakan atau tindakan administrasi dalam PBJ sebelum adanya pemeriksaan oleh APIP.

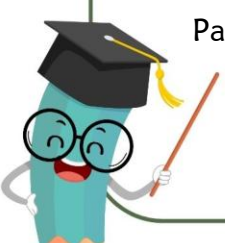
3. Konsistensi Ayat Lain: Ayat (1), (3), (4), (5), (6), dan (7) secara substansi relatif sama antara kedua Perpres, hanya terdapat sedikit perubahan redaksional seperti penggantian "Aparat Penegak Hukum" menjadi "Aparat penegak hukum" (huruf kecil) dan "KKN" menjadi "korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme" (penulisan lengkap). Ayat-ayat ini tetap mengatur alur pengaduan, tindak lanjut oleh APIP, pelaporan hasil tindak lanjut, pelaporan indikasi KKN oleh pimpinan instansi, fasilitasi pengawasan masyarakat, dan pengembangan sistem pengaduan oleh LKPP.

Secara keseluruhan, perubahan paling signifikan pada Pasal 77 terletak pada penambahan ayat (1a) dan perincian pada ayat (2) di Perpres 46 Tahun 2025. Perubahan ini memperkuat peran APIP dalam menindaklanjuti pengaduan terkait PBJ dan sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan hukum administrasi pemerintahan, yaitu mengutamakan penyelesaian secara administratif untuk kasus-kasus yang terkait dengan kebijakan atau tindakan administrasi, sebelum masuk ke ranah pidana. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah adanya tindakan kriminalisasi terhadap pelaksana PBJ yang melakukan kesalahan administrasi.

Pasal 78 (Sanksi)

Berikut adalah telaah dan perbandingan Pasal 78 antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 juncto Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Pasal 78 dalam Perpres No 16/2018 jo. No 12/2021:









(1) Sanksi administratif bagi peserta pemilihan yang:

a. menyampaikan dokumen palsu/tidak benar;

b. terindikasi persekongkolan;

c. terindikasi KKN; atau

d. mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat diterima.

(2) Sanksi administratif bagi pemenang pemilihan yang mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat diterima sebelum Kontrak.

(3) Sanksi administratif bagi Penyedia yang:

a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban masa pemeliharaan;

b. menyebabkan kegagalan bangunan;

c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;

d. melakukan kesalahan perhitungan jumlah/volume berdasarkan audit;

e. menyerahkan barang/jasa tidak sesuai Kontrak berdasarkan audit; atau

f. terlambat menyelesaikan pekerjaan.

(4) Bentuk sanksi administratif:

a. digugurkan dalam pemilihan;

b. pencairan jaminan;

c. Sanksi Daftar Hitam;

d. ganti kerugian; dan/atau

e. denda.

(5) Rincian pengenaan sanksi berdasarkan jenis pelanggaran pada ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 78 dalam Perpres No 46 Tahun 2025:

(1) Sanksi administratif bagi peserta pemilihan yang:

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar;

b. terindikasi melakukan persekongkolan;

c. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;









d. menawarkan Produk impor untuk Barang Produk Dalam Negeri dengan kategori self declare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3); atau

e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima.

(2) Sanksi administratif bagi pemenang pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak.

(3) Sanksi administratif bagi Penyedia yang:

a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, atau dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK disebabkan kesalahan Penyedia;

b. menyebabkan kegagalan bangunan;

c. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;

d. melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;

e. menyerahkan Barang/Jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit;

f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak;

g. menyerahkan Barang dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih rendah dari nilai tingkat komponen dalam negeri yang tertuang dalam Kontrak;

h. menyerahkan Barang impor untuk Barang yang seharusnya memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai Kontrak; dan/atau

i. menyerahkan Produk impor yang seharusnya Produk Dalam Negeri sesuai self declare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3).

(4) Bentuk sanksi administratif:

a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;

b. sanksi pencairan jaminan;

c. Sanksi Daftar Hitam;

d. sanksi ganti kerugian; dan/atau

e. sanksi denda.

(4a) Pengenaan sanksi pada perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha.







(4b) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

(5) Dihapus.

Perbandingan dan Telaah:

1. Penambahan Kriteria Sanksi bagi Peserta Pemilihan (ayat 1): Perpres 46/2025 menambahkan satu kriteria baru yang dapat dikenai sanksi administratif bagi peserta pemilihan, yaitu "(d) menawarkan Produk impor untuk Barang Produk Dalam Negeri dengan kategori *self declare* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3)". Penambahan ini memperkuat upaya perlindungan dan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah.

2. Perluasan Kriteria Sanksi bagi Penyedia (ayat 3): Perpres 46/2025 memperluas kriteria yang dapat dikenai sanksi administratif bagi Penyedia dengan menambahkan poin (g), (h), dan (i) yang spesifik terkait dengan penggunaan produk dalam negeri dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Hal ini mencakup penyerahan barang dengan nilai TKDN lebih rendah, penyerahan barang impor yang seharusnya memiliki TKDN, dan penyerahan produk impor yang seharusnya produk dalam negeri sesuai *self declare*. Selain itu, redaksi pada ayat (3) huruf a diperjelas dengan menambahkan frasa "atau dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa".

3. Subjek Pengenaan Sanksi (ayat 4a - Baru): Perpres 46/2025 menambahkan ayat (4a) yang secara eksplisit menyebutkan bahwa sanksi dapat dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha. Ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai subjek yang bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi.

4. Pendelegasian Pengaturan Detail Sanksi (ayat 4b - Baru dan ayat 5 Dihapus): Perpres 46/2025 menghapus ayat (5) yang sebelumnya merinci jenis sanksi berdasarkan pelanggarannya dan menggantinya dengan ayat (4b). Ayat (4b) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi kepada Peraturan Kepala Lembaga. Perubahan ini menunjukkan bahwa rincian pengenaan sanksi (seperti durasi Sanksi Daftar Hitam untuk jenis pelanggaran tertentu) tidak lagi diatur secara langsung dalam Perpres, melainkan akan diatur lebih lanjut oleh LKPP. Tujuannya mungkin untuk memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian aturan sanksi tanpa harus mengubah Perpres.

5. Konsistensi Ayat Lain: Ayat (2) dan (4) (kecuali penambahan pada ayat 4a dan 4b) secara substansi tetap sama, mengatur sanksi bagi pemenang pemilihan yang mengundurkan diri dan bentuk-bentuk sanksi administratif.





Secara keseluruhan, perubahan pada Pasal 78 dalam Perpres 46 Tahun 2025 menunjukkan penambahan kriteria sanksi, terutama yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri dan kepatuhan terhadap ketentuan TKDN. Selain itu, adanya pengaturan eksplisit mengenai subjek pengenaan sanksi dan pendelegasian pengaturan detail sanksi kepada Peraturan Kepala Lembaga menjadi poin penting dalam perubahan ini. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan PBJ, mendorong penggunaan produk dalam negeri, dan memberikan fleksibilitas dalam pengaturan sanksi.



Pasal 80 dan 80A

Berikut adalah telaah dan perbandingan Pasal 80, serta analisis Pasal 80A yang baru, antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 juncto Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Pasal 80 dalam Perpres No 16/2018 jo. No 12/2021:

(1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa:

a. menyampaikan dokumen palsu/tidak benar;

b. terindikasi persekongkolan;

c. terindikasi KKN;

d. mengundurkan diri dengan alasan tidak dapat diterima; atau

e. tidak menandatangani kontrak katalog.

(2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses E-purchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan.

(3) Bentuk sanksi administratif untuk ayat (1) dan (2):

a. digugurkan dalam pemilihan;

b. Sanksi Daftar Hitam;

c. penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing; dan/atau

d. penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik.









(4) Rincian pengenaan sanksi berdasarkan jenis pelanggaran pada ayat (1) dan (2) (durasi Sanksi Daftar Hitam, penghentian sementara E-purchasing, penurunan pencantuman).

(5) Pengenaan sanksi ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.

Pasal 80 dalam Perpres No 46 Tahun 2025:

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam proses pencantuman katalog berupa:

a. tidak memenuhi kewajiban dalam syarat dan ketentuan Penyedia;

b. menayangkan Produk Dalam Negeri dengan sertifikat TKDN tidak sesuai daftar inventarisasi;

c. menayangkan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai komitmen di bawah batasan minimum nilai TKDN; dan/atau

d. menayangkan Produk impor sebagai Produk Dalam Negeri.

Dikenakan sanksi administratif.

(2) Perbuatan atau tindakan Penyedia dalam E-purchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dan/atau tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam surat/bukti pesanan dikenakan sanksi administratif.

(3) Bentuk sanksi administratif untuk ayat (1) dan (2) berupa:

a. pemberian surat peringatan;

b. penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing; atau

c. penurunan pencantuman Penyedia.

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga.

Perbandingan dan Telaah Pasal 80:

1. Subjek dan Ruang Lingkup Pelanggaran (ayat 1): Perpres 46/2025 mengubah subjek pada ayat (1) dari "peserta pemilihan" menjadi "Penyedia dalam proses pencantuman katalog". Selain itu, jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi diperbarui dan difokuskan pada proses pencantuman katalog, termasuk pelanggaran terkait penayangan produk dalam negeri, TKDN, dan penayangan





produk impor sebagai produk dalam negeri. Ini menunjukkan pemisahan pengaturan sanksi dalam proses pemilihan penyedia (diatur di Pasal 78) dengan sanksi dalam proses pencantuman katalog.

2. Keterkaitan dengan Pasal 78 (ayat 2): Perpres 46/2025 pada ayat (2) secara eksplisit merujuk pada perbuatan atau tindakan Penyedia dalam E-purchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3). Ini mengaitkan sanksi yang dikenakan pada Penyedia dalam E-purchasing dengan kriteria sanksi yang umum diatur pada Pasal 78 ayat (3).

3. Bentuk Sanksi Administratif (ayat 3): Perpres 46/2025 mengubah bentuk sanksi administratif. Sanksi "digugurkan dalam pemilihan" dan "Sanksi Daftar Hitam" yang sebelumnya ada di Pasal 80 ayat (3) Perpres lama dihilangkan, karena sanksi terkait proses pemilihan sudah diatur terpisah di Pasal 78. Bentuk sanksi pada Perpres baru lebih fokus pada dampak terhadap keikutsertaan Penyedia dalam katalog dan E-purchasing, yaitu surat peringatan, penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing, dan penurunan pencantuman Penyedia.

4. Subjek Pengenaan Sanksi (ayat 4 - Baru): Mirip dengan Pasal 78, Perpres 46/2025 menambahkan ayat (4) yang menyatakan bahwa sanksi dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha.

5. Pendelegasian Pengaturan Detail Sanksi (ayat 5 - Baru dan ayat 4 lama Dihapus): Perpres 46/2025 menghapus rincian pengenaan sanksi pada ayat (4) Perpres lama dan menggantinya dengan ayat (5) baru yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi kepada Peraturan Kepala Lembaga. Ini konsisten dengan pendekatan pada Pasal 78.

Pasal 80A dalam Perpres No 46 Tahun 2025 (Baru):

Pasal 80A adalah pasal baru dalam Perpres 46/2025 yang secara spesifik mengatur sanksi administratif bagi calon pelaksana Swakelola dalam proses pencantuman katalog dan dalam E-purchasing.

(1) Sanksi administratif bagi calon pelaksana Swakelola dalam proses pencantuman katalog jika tidak memenuhi kewajiban dalam syarat dan ketentuan pelaksana Swakelola.

(2) Sanksi administratif bagi calon pelaksana Swakelola dalam E-purchasing jika tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Swakelola.

(3) Bentuk sanksi administratif untuk pelanggaran pada ayat (1) berupa penghentian dalam sistem transaksi E-purchasing atau penurunan pencantuman calon pelaksana Swakelola.





(4) Bentuk sanksi administratif untuk pelanggaran pada ayat (2) berupa pembatalan sebagai Penyelenggara Swakelola dan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Kontrak.

Analisis Pasal 80A:

Penambahan Pasal 80A menunjukkan pengakuan dan pengaturan yang lebih rinci terkait sanksi bagi pelaksana Swakelola yang terlibat dalam proses katalog dan E-purchasing. Ini penting mengingat semakin berkembangnya penggunaan katalog elektronik tidak hanya oleh Penyedia Barang/Jasa, tetapi juga oleh pelaksana Swakelola. Pasal ini membedakan jenis sanksi tergantung pada apakah pelanggaran terjadi pada saat proses pencantuman katalog atau saat pelaksanaan E-purchasing yang terkait dengan Kontrak Swakelola.

Secara keseluruhan, perubahan pada Pasal 80 dan penambahan Pasal 80A dalam Perpres 46 Tahun 2025 mencerminkan upaya untuk:

- Memperjelas dan memisahkan pengaturan sanksi antara proses pemilihan penyedia dengan proses pencantuman katalog.
- Meningkatkan kepatuhan terkait penggunaan produk dalam negeri dan TKDN dalam konteks katalog elektronik.
- Memberikan dasar hukum yang jelas untuk pengenaan sanksi terhadap calon pelaksana Swakelola yang terlibat dalam ekosistem E-purchasing dan katalog.
- Mendelegasikan pengaturan detail sanksi kepada LKPP untuk fleksibilitas.

Pasal 81 (Pelaporan pelanggaran oleh UKPBJ)

Berikut adalah telaah dan perbandingan Pasal 81 antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 juncto Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Pasal 81 dalam Perpres No 16/2018 jo. No 12/2021:

Pasal 81

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai huruf c, UKPBJ melaporkan secara pidana.

Pasal 81 dalam Perpres No 46 Tahun 2025:

Pasal 81







Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, UKPBJ dapat melaporkan secara pidana.



Perbandingan dan Telaah:

1. Ruang Lingkup Pelanggaran:
    - Pada Perpres 16/2018 jo. 12/2021, Pasal 81 mengatur pelaporan pidana oleh UKPBJ untuk pelanggaran pada Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai c DAN Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai c. Pelanggaran ini mencakup penyampaian dokumen palsu/tidak benar, persekongkolan, dan KKN dalam proses pemilihan (Pasal 78) serta dalam proses katalog (Pasal 80).
    - Pada Perpres 46/2025, Pasal 81 hanya merujuk pada pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c. Ini berarti ruang lingkup pelaporan pidana oleh UKPBJ pada Pasal 81 dalam Perpres baru HANYA mencakup pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan (dokumen palsu/tidak benar, persekongkolan, dan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme). Pelanggaran dalam proses pencantuman katalog yang sebelumnya diatur di Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai c dan dirujuk di Pasal 81 lama, kini tidak lagi termasuk dalam ketentuan pelaporan pidana oleh UKPBJ berdasarkan Pasal 81 baru.
2. Sifat Pelaporan:
    - Pada Perpres 16/2018 jo. 12/2021, frasa yang digunakan adalah "UKPBJ melaporkan secara pidana", yang mengindikasikan sifat *wajib* atau keharusan bagi UKPBJ untuk melaporkan pelanggaran tersebut secara pidana.
    - Pada Perpres 46/2025, frasa yang digunakan adalah "UKPBJ dapat melaporkan secara pidana", yang mengindikasikan sifat *opsional* atau pilihan bagi UKPBJ untuk melaporkan pelanggaran tersebut secara pidana. Perubahan dari "melaporkan" menjadi "dapat melaporkan" memberikan diskresi kepada UKPBJ dalam memutuskan apakah suatu pelanggaran yang memenuhi kriteria tersebut akan dilaporkan secara pidana atau tidak.

Kesimpulan Perubahan:

Perubahan pada Pasal 81 dalam Perpres 46 Tahun 2025 secara signifikan:

- Mempersempit ruang lingkup pelanggaran yang secara spesifik diatur untuk dilaporkan pidana oleh UKPBJ melalui pasal ini, dengan menghapus rujukan







pada pelanggaran di Pasal 80 ayat (1) huruf a sampai c (pelanggaran dalam proses katalog).

- Mengubah sifat pelaporan pidana dari wajib menjadi opsional (diskresi) bagi UKPBJ, dengan mengganti kata "melaporkan" menjadi "dapat melaporkan".



Perubahan ini mungkin terkait dengan penyesuaian peran UKPBJ dan pembagian kewenangan dengan APIP dan aparat penegak hukum lainnya, serta sejalan dengan penekanan pada penyelesaian administratif yang diutamakan sebagaimana terlihat pada perubahan Pasal 77. Pemberian diskresi kepada UKPBJ dalam pelaporan pidana bisa diartikan sebagai upaya agar pelaporan pidana benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang matang setelah melalui proses internal atau koordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 81A (Reward and Punishment PDN)

kita telaah Pasal 81A yang merupakan penambahan baru dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Karena ini adalah pasal yang baru, kita akan fokus pada isi dan implikasinya.

Pasal 81A dalam Perpres No 46 Tahun 2025:

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya diberikan penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang (pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional).

(2) Pemberian penghargaan atau sanksi ini merupakan bagian dari capaian pengelolaan anggaran pada aspek manfaat terkait peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

(3) Pihak yang tidak memenuhi target penggunaan Produk Dalam Negeri dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(4) Pemberian teguran tertulis dilakukan oleh:

a. Menteri koordinator/menteri teknis untuk Kementerian/Lembaga dan Institusi Lainnya.

b. Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah.

Dasar pemberian teguran adalah indeks kepatuhan Produk Dalam Negeri dari lembaga yang berwenang.







(5) Pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri:

a. Untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Untuk Instansi Lainnya, sesuai ketentuan dalam peraturan menteri yang memiliki kewenangan pembinaan teknis Instansi Lainnya.



Telaah Pasal 81A (Baru):

Penambahan Pasal 81A ini merupakan langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal ini memberikan landasan hukum untuk penerapan mekanisme *reward and punishment* (penghargaan dan sanksi) terkait kepatuhan penggunaan PDN.

Beberapa poin penting dari Pasal 81A adalah:

1. Mekanisme Penghargaan dan Sanksi: Pasal ini secara eksplisit mengatur bahwa instansi pemerintah (Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Institusi Lainnya) dapat diberikan penghargaan atau dikenai sanksi berdasarkan tingkat kepatuhan mereka dalam menggunakan PDN.
2. Indikator Kepatuhan: Dasar penilaian kepatuhan penggunaan PDN adalah indeks yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian akan didasarkan pada data dan indikator yang terukur.
3. Tujuan: Pemberian penghargaan atau sanksi ini dikaitkan dengan capaian pengelolaan anggaran, khususnya pada aspek manfaat. Penggunaan PDN dianggap memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara, sehingga kepatuhan terhadap hal ini menjadi indikator kinerja dalam pengelolaan anggaran.
4. Jenis Sanksi Awal: Bentuk sanksi administratif paling ringan yang diatur secara spesifik adalah teguran tertulis bagi pihak yang tidak memenuhi target penggunaan PDN.
5. Pemberi Teguran: Pemberian teguran dilakukan secara berjenjang dan sesuai dengan kewenangan pembinaan, yaitu oleh menteri koordinator/menteri teknis untuk Kementerian/Lembaga/Institusi Lainnya dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah.







6. Pengaturan Lebih Lanjut: Pasal ini juga mengamanatkan bahwa detail mengenai pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan atau peraturan menteri pembina untuk Institusi Lainnya.



Implikasi:

Pasal 81A ini memiliki implikasi yang kuat terhadap perilaku pengadaan di instansi pemerintah. Dengan adanya mekanisme penghargaan dan sanksi yang jelas terkait penggunaan PDN, diharapkan instansi pemerintah akan lebih termotivasi dan disiplin dalam memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus mendorong penguatan industri dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja. Pasal ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam PBJP.

Secara ringkas, Pasal 81A adalah pasal baru yang esensial dalam Perpres 46/2025 yang memperkenalkan sistem *reward and punishment* berdasarkan indeks kepatuhan penggunaan Produk Dalam Negeri, menegaskan pentingnya PDN sebagai bagian dari capaian pengelolaan anggaran, dan memberikan sanksi awal berupa teguran tertulis bagi yang tidak memenuhi target.

Pasal 82

Berikut adalah telaah dan perbandingan Pasal 82 antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 juncto Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

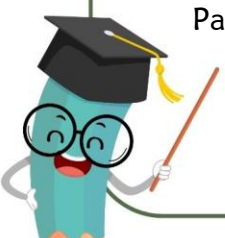
Pasal 82 dalam Perpres No 16/2018 jo. No 12/2021:

(1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 82 dalam Perpres No 46 Tahun 2025:









(1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.

(1a) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada satuan kerja/unit kerja yang bersangkutan yang tidak memenuhi target persentase anggaran untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dan/atau penggunaan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2a) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa pengurangan terhadap nilai tunjangan kinerja atau terhadap tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, peradilan umum, atau peradilan tata usaha negara.

Perbandingan dan Telaah:

1. Penambahan Sanksi Terkait Produk Dalam Negeri dan UMKK (ayat 1a - Baru): Ini adalah perubahan paling signifikan pada Pasal 82. Perpres 46/2025 menambahkan ayat (1a) yang secara spesifik memperkenalkan sanksi administratif bagi para pihak (PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan) yang satuan kerja/unit kerjanya tidak mencapai target persentase anggaran untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi. Penambahan ini sangat krusial dalam upaya konkret pemerintah untuk mendorong implementasi program P3DN dan pemberdayaan UMKK dalam PBJ.
2. Bentuk Sanksi Terkait Produk Dalam Negeri dan UMKK (ayat 2a - Baru): Sebagai turunan dari ayat (1a), Perpres 46/2025 menambahkan ayat (2a) yang merinci bentuk sanksi administratif tersebut, yaitu berupa pengurangan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. Bentuk sanksi ini bersifat langsung dan terkait dengan kinerja individu dalam mencapai target penggunaan PDN dan UMKK, memberikan insentif (atau disinsentif) finansial untuk kepatuhan.









3. Konsistensi Ayat Lain: Ayat (1), (2), dan (3) pada dasarnya tetap sama di kedua Perpres, hanya terdapat sedikit perbedaan redaksional seperti penggunaan huruf kecil untuk "peradilan umum" dan "peradilan tata usaha negara" pada Perpres baru.
    - Ayat (1) tetap mengatur sanksi administratif umum bagi kelalaian dalam menjalankan kewajiban.
    - Ayat (2) tetap mengatur bahwa pemberian sanksi administratif (yang umum, bukan yang terkait PDN/UMKK) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang.
    - Ayat (3) tetap mengatur sanksi hukuman disiplin bagi pelanggaran pakta integritas berdasarkan putusan lembaga peradilan atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Implikasi Perubahan:

Penambahan ayat (1a) dan (2a) dalam Pasal 82 Perpres 46 Tahun 2025 memiliki implikasi yang besar:

- Meningkatkan Akuntabilitas: Para pihak yang terlibat langsung dalam proses pengadaan (PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan) sekarang memiliki tanggung jawab yang lebih eksplisit dan terukur terkait pencapaian target penggunaan PDN dan UMKK.
- Memberikan Efek Jera: Pengurangan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan merupakan bentuk sanksi yang dapat dirasakan langsung oleh individu, sehingga diharapkan dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dalam memprioritaskan PDN dan produk UMKK.
- Mengintegrasikan Kebijakan PDN/UMKK dengan Sistem Kinerja Individu: Pasal ini secara efektif mengintegrasikan kebijakan P3DN dan pemberdayaan UMKK ke dalam sistem penilaian kinerja dan kompensasi bagi para pelaksana pengadaan.

Secara keseluruhan, perubahan pada Pasal 82 dalam Perpres 46 Tahun 2025 menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk memastikan target penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi tercapai, dengan memperkenalkan sanksi administratif yang mengikat bagi individu yang bertanggung jawab atas ketidakpatuhan.







Pasal 86

mari kita telaah mengenai penghapusan Pasal 86 dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Anda benar bahwa pasal ini tidak ada di Perpres yang baru.

Pasal 86 dalam Perpres No 16/2018 jo. No 12/2021:

(1) Menteri/kepala lembaga dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBN dengan peraturan menteri/peraturan kepala lembaga.
(2) Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai APBD dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.

Telaah Penghapusan Pasal 86:

Pasal 86 dalam Perpres sebelumnya memberikan kewenangan kepada Menteri/kepala lembaga (untuk pengadaan APBN) dan Kepala Daerah (untuk pengadaan APBD) untuk menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini dengan peraturan di tingkat kementerian/lembaga atau peraturan daerah. Pasal ini pada dasarnya memberikan ruang bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk membuat aturan turunan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing, selama tetap mengacu pada koridor yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Penghapusan Pasal 86 dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 memiliki implikasi sebagai berikut:

1. Sentralisasi Pengaturan: Penghapusan ini bisa diartikan sebagai upaya untuk lebih mensentralisasikan pengaturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tingkat Peraturan Presiden dan peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selaku regulator teknis. Dengan tidak adanya pasal yang secara eksplisit memberikan kewenangan tindak lanjut kepada menteri/kepala lembaga dan kepala daerah, maka aturan main utama dalam PBJP akan sepenuhnya merujuk pada Perpres ini dan peraturan teknis di bawahnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberi mandat (yaitu LKPP, atau kementerian lain yang disebut secara spesifik dalam pasal lain).
2. Mengurangi Potensi Variasi Aturan Turunan: Adanya Pasal 86 sebelumnya memungkinkan adanya variasi dalam aturan pelaksanaan PBJP di tingkat kementerian/lembaga dan daerah, meskipun seharusnya tidak bertentangan dengan Perpres. Dengan dihapuskannya pasal ini, diharapkan tidak ada lagi peraturan di bawah Perpres yang mengatur hal-hal pokok yang sudah diatur





dalam Perpres, sehingga mengurangi potensi inkonsistensi atau perbedaan signifikan dalam penerapan aturan PBJP di berbagai tingkatan pemerintahan.

3. Penegasan Hierarki Peraturan: Penghapusan ini juga dapat dilihat sebagai penegasan bahwa Peraturan Presiden adalah payung hukum tertinggi dalam pengaturan PBJP, dan aturan teknis di bawahnya akan didominasi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh LKPP sesuai dengan pendelegasian yang ada di pasal-pasal Perpres.



Namun, perlu dicatat bahwa meskipun Pasal 86 dihapus, instansi pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk menerbitkan kebijakan internal atau surat edaran sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres dan peraturan teknis terkait. Hanya saja, dasar hukum eksplisit untuk membuat peraturan setingkat peraturan menteri/kepala lembaga atau peraturan daerah sebagai tindak lanjut Perpres PBJP secara umum tidak lagi ada.

Secara ringkas, penghapusan Pasal 86 dalam Perpres 46 Tahun 2025 kemungkinan besar bertujuan untuk meningkatkan keseragaman dan sentralisasi pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengurangi potensi variasi aturan di tingkat kementerian/lembaga dan daerah, serta memperkuat posisi Peraturan Presiden dan peraturan teknis LKPP sebagai rujukan utama dalam pelaksanaan PBJP.

Pasal 86A

mari kita telaah isi dari Pasal 86A yang merupakan pasal sisipan baru dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

Pasal 86A dalam Perpres No 46 Tahun 2025:

Pasal 86A

Dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis di luar Peraturan Presiden ini, Institusi Lainnya dapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Telaah Pasal 86A (Baru):

Pasal 86A ini memberikan kewenangan spesifik kepada "Institusi Lainnya" untuk mengatur lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Perpres ini, terutama dalam hal diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis yang berada di luar cakupan Peraturan Presiden.

Beberapa poin penting dari Pasal 86A adalah:









1. Subjek: Pasal ini secara khusus berlaku untuk "Institusi Lainnya". Berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Perpres 46 Tahun 2025, "Institusi Lainnya adalah institusi yang menggunakan APBN dan/atau APBD selain Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa." Contoh Institusi Lainnya bisa sangat beragam, tergantung pada interpretasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun umumnya mencakup lembaga-lembaga non-struktural atau badan-badan lain yang dibiayai APBN/APBD tetapi tidak termasuk dalam kategori kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, atau pemerintah daerah/desa serta BUMN/BUMD/BUMDes.
2. Kondisi Penerapan: Kewenangan untuk mengatur lebih lanjut diberikan dalam kondisi "diperlukan penambahan ketentuan dan proses bisnis di luar Peraturan Presiden ini". Artinya, pengaturan lebih lanjut ini tidak boleh bertentangan dengan Perpres, melainkan untuk melengkapi atau merinci hal-hal yang belum terakomodasi secara detail dalam Perpres, khususnya terkait dengan kekhasan proses bisnis di Institusi Lainnya tersebut.
3. Sifat Kewenangan: Penggunaan kata "dapat mengatur lebih lanjut" menunjukkan bahwa ini adalah opsi atau diskresi bagi Institusi Lainnya, bukan suatu kewajiban.
4. Tujuan: Pasal ini tampaknya bertujuan untuk memberikan fleksibilitas regulasi bagi Institusi Lainnya yang mungkin memiliki karakteristik, tugas pokok, atau proses bisnis yang unik dan berbeda dengan Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah pada umumnya, sehingga memerlukan pengaturan pengadaan yang lebih spesifik tanpa harus mengubah Perpres.

Kaitan dengan Penghapusan Pasal 86:

Penambahan Pasal 86A ini menarik untuk ditelaah dalam konteks penghapusan Pasal 86. Seperti dibahas sebelumnya, penghapusan Pasal 86 cenderung mengarah pada sentralisasi pengaturan PBJP pada tingkat Perpres dan peraturan LKPP, serta mengurangi ruang bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk membuat aturan turunan umum. Namun, disisipkannya Pasal 86A menunjukkan adanya pengakuan bahwa "Institusi Lainnya" mungkin memerlukan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengatur pengadaan mereka karena kekhasan operasionalnya.

Ini bisa diinterpretasikan bahwa Perpres baru ingin memastikan bahwa aturan PBJP lebih seragam untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (dengan penekanan pada Perpres dan aturan LKPP), tetapi pada saat yang sama memberikan pengecualian atau fleksibilitas tertentu bagi "Institusi Lainnya" yang definisinya spesifik,







agar mereka dapat membuat aturan pelengkap yang sesuai dengan kebutuhan operasional mereka, selama tidak bertentangan dengan Perpres.

Secara ringkas, Pasal 86A adalah pasal baru yang memberikan kewenangan kepada Institusi Lainnya (selain Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/BUMN/BUMD/BUMDes) untuk mengatur lebih lanjut ketentuan PBJP apabila diperlukan penambahan ketentuan atau proses bisnis di luar Perpres, mengakomodasi kekhasan operasional Institusi Lainnya di tengah upaya sentralisasi pengaturan PBJP secara umum.

Pasal 91

mari kita lakukan telaah ringkas terhadap Pasal 91 di kedua Perpres.

Pasal 91 dalam Perpres No 16/2018 jo. No 12/2021 (Lama):

Pasal ini terdiri dari 5 ayat. Ayat (1) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut untuk banyak topik PBJP kepada Peraturan Kepala Lembaga (LKPP), dengan batas waktu 90 hari. Ayat (2), (3), (4), dan (5) mendelegasikan pengaturan untuk topik spesifik (bentuk Kontrak, dokumen pendukung Kontrak, pekerjaan luar negeri, penelitian) kepada peraturan menteri terkait (Keuangan, Dalam Negeri, Luar Negeri, Ristekdikti), juga dengan batas waktu 90 hari.

Daftar topik yang didelegasikan pada ayat (1) mencakup berbagai aspek mulai dari jenis barang/jasa, pelaku pengadaan, Agen Pengadaan, perencanaan, Konsolidasi, Swakelola, persiapan pengadaan, jenis Kontrak, metode pemilihan, evaluasi, penyampaian dokumen, kualifikasi, jadwal, Dokumen Pemilihan, pelaksanaan pengadaan melalui Penyedia, penanganan darurat, pengecualian, Tender/Seleksi Internasional, katalog elektronik, SDM PBJ, kelembagaan PBJ, sanksi, Daftar Hitam, sengketa, hingga pengembangan sistem dan kebijakan.

Pasal 91 dalam Perpres No 46 Tahun 2025 (Baru):

Pasal ini hanya terdiri dari 2 ayat. Ayat (1) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut untuk berbagai topik PBJP kepada Peraturan Kepala Lembaga (LKPP). Ayat (2) mengatur bahwa dalam hal ketentuan terkait mekanisme pembayaran, Kepala LKPP berkoordinasi dengan menteri keuangan (untuk APBN) atau menteri dalam negeri (untuk APBD).

Daftar topik yang didelegasikan pada ayat (1) mencakup banyak topik yang serupa dengan daftar di Perpres lama, tetapi dengan beberapa penyesuaian:

- Penambahan referensi ke Pasal 20A dan Pasal 20B (strategi pemaketan baru).







- Penghapusan rujukan spesifik ke "Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14".
- Penghapusan rujukan ke "pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61".
- Perubahan rujukan dari "Tender/Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63" menjadi "Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63".
- Penambahan rujukan spesifik ke "penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66".
- Penambahan rujukan ke "harga evaluasi akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67".
- Penghapusan rujukan ke "katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72".
- Penghapusan rujukan ke "kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75".
- Penghapusan rujukan ke "pengembangan sistem dan kebijakan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87".
- Rujukan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia di Pasal 58 (sebelumnya Pasal 50 sampai dengan Pasal 58).

Selain perubahan daftar topik, struktur pasal juga berubah signifikan. Delegasi pengaturan ke menteri-menteri lain (Keuangan, Dalam Negeri, Luar Negeri, Ristekdikti) yang sebelumnya diatur di ayat (2) sampai (5) Perpres lama DIHAPUS dari Pasal 91 baru. Rujukan ke koordinasi dengan menteri keuangan dan menteri dalam negeri hanya muncul di ayat (2) terkait mekanisme pembayaran. Batas waktu 90 hari untuk penerbitan peraturan lebih lanjut juga DIHAPUS.

Telaah Ringkas:

Pasal 91 Perpres baru secara ringkas lebih memusatkan mandat pengaturan lebih lanjut kepada Kepala LKPP dibandingkan Perpres lama. Daftar topik yang didelegasikan diperbarui untuk mencerminkan perubahan dan penambahan pasal-pasal lain dalam Perpres baru (misalnya, strategi pemaketan baru, PDN, harga evaluasi akhir) dan menghapus beberapa rujukan lama (misalnya, Agen Pengadaan, pengecualian, katalog elektronik, kelembagaan, pengembangan sistem).

Perubahan paling signifikan adalah penghapusan delegasi pengaturan spesifik ke peraturan menteri selain LKPP dan penghapusan batas waktu penerbitan peraturan. Hal







ini memperkuat peran LKPP sebagai satu-satunya entitas utama yang diberikan mandat untuk menerbitkan peraturan teknis sebagai tindak lanjut Perpres ini, dengan pengecualian koordinasi dengan kementerian keuangan/dalam negeri hanya terkait mekanisme pembayaran. Ini sejalan dengan tren sentralisasi pengaturan PBJP pada regulator tunggal (LKPP).



Makna Pasal II

telaah makna Pasal II Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 secara konkret dengan simulasi. Pasal II ini berisi ketentuan peralihan yang mengatur bagaimana proses dan kontrak pengadaan yang sudah berjalan akan diperlakukan setelah Perpres baru ini berlaku.

Diasumsikan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025.

Berikut adalah simulasi untuk setiap poin dalam Pasal II:

Pasal II huruf a:

"Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan pengadaannya telah dilakukan sebelum Peraturan Presiden ini mulai berlaku, dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini;"

- Makna: Proses pengadaan yang sudah dimulai (tahap persiapan atau bahkan sudah masuk tahap pemilihan/pelaksanaan) sebelum tanggal 1 Mei 2025 bisa memilih untuk melanjutkan prosesnya dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang baru dalam Perpres 46/2025. Mereka juga bisa tetap menggunakan ketentuan Perpres lama, tetapi frasa "dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini" memberikan opsi untuk mengadopsi aturan baru jika dirasa lebih efisien atau menguntungkan.
- Simulasi: Sebuah Kementerian sedang melaksanakan proses Tender untuk Pengadaan Jasa Konsultansi. Pada tanggal 25 April 2025, Pokja Pemilihan sudah selesai menyusun Dokumen Pemilihan dan siap mengumumkan Tender. Pada tanggal 1 Mei 2025, Perpres 46/2025 berlaku. Pokja Pemilihan memiliki pilihan:
    - Melanjutkan proses Tender dengan mengacu sepenuhnya pada Perpres 16/2018 jo. 12/2021.
    - Melanjutkan proses Tender, tetapi mengadopsi beberapa ketentuan baru dari Perpres 46/2025 yang berlaku surut atau memungkinkan penerapan pada proses yang sedang berjalan (misalnya, jika ada ketentuan baru yang







mempermudah proses evaluasi atau kualifikasi yang relevan dengan tahapan yang akan dilalui). Pilihan ini harus diputuskan dengan hati-hati dan didokumentasikan.



Pasal II huruf b:

"Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak;"

- Makna: Kontrak pengadaan yang sudah ada dan ditandatangani berdasarkan Perpres 16/2018 atau Perpres 12/2021 (perubahan pertama) sebelum tanggal 1 Mei 2025 tidak serta merta batal atau berubah ketentuannya. Kontrak tersebut tetap sah dan berlaku sampai masa berlakunya berakhir sesuai dengan klausul-klausul yang disepakati pada saat penandatanganan. Ketentuan dalam Perpres 46/2025 tidak secara otomatis mengubah isi kontrak yang sudah berjalan.
- Simulasi: Sebuah Pemerintah Daerah memiliki Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2025 berdasarkan Perpres 16/2018 jo. 12/2021, dengan jangka waktu pelaksanaan sampai tanggal 31 Desember 2025. Ketika Perpres 46/2025 berlaku pada 1 Mei 2025, Kontrak Pekerjaan Konstruksi tersebut tidak menjadi batal. Semua hak dan kewajiban para pihak (Pemerintah Daerah dan Penyedia) tetap berpedoman pada isi Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Perpres sebelumnya, hingga Kontrak tersebut selesai atau berakhir sesuai masanya.

Pasal II huruf c:

"Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dan akan dilaksanakan untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berdasarkan perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri dan/atau turunannya yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian dan/atau turunannya tersebut;"

- Makna: Untuk pengadaan yang dibiayai oleh pinjaman atau hibah luar negeri dan perjanjian terkait pinjaman/hibah tersebut sudah ditandatangani sebelum 1 Mei 2025, maka aturan pengadaan yang berlaku adalah yang tertera dalam perjanjian pinjaman/hibah tersebut, BUKAN Perpres 46/2025, meskipun Perpres 46/2025 sudah berlaku. Ini menegaskan prinsip bahwa perjanjian internasional memiliki kedudukan yang kuat dan mengikat dalam konteks pengadaan yang dibiayai dari sumber eksternal tersebut.







- Simulasi: Sebuah Lembaga mendapat hibah dari negara sahabat untuk proyek pembangunan infrastruktur. Perjanjian Hibah Luar Negeri (PHLN) ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2025, dan di dalamnya terdapat ketentuan spesifik mengenai prosedur pengadaan yang harus diikuti (misalnya, penggunaan panduan pengadaan dari lembaga donor). Pada tanggal 1 Mei 2025, Perpres 46/2025 berlaku. Namun, proses pengadaan untuk proyek hibah ini, baik yang sudah berjalan maupun yang akan dimulai, tetap harus mengikuti prosedur yang tertuang dalam Perjanjian Hibah Luar Negeri tanggal 1 Maret 2025, bukan ketentuan baru dalam Perpres 46/2025.

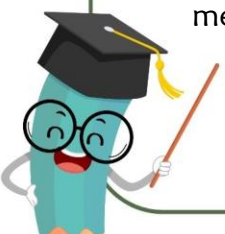


Pasal II huruf d:

"Barang dan jasa Produk industri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha sebagai Produk Dalam Negeri (self declare) sebelum Peraturan Presiden ini berlaku masih dapat dimasukkan dalam Pengadaan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku."

- Makna: Perpres baru mungkin membawa perubahan terkait proses atau syarat pengakuan Produk Dalam Negeri (PDN), termasuk kategori *self declare*. Pasal ini memberikan masa transisi selama 2 tahun sejak tanggal 1 Mei 2025 bagi produk yang status PDN-nya didasarkan pada pernyataan mandiri (self declare) dari pelaku usaha sebelum Perpres baru berlaku. Artinya, selama masa transisi ini (hingga 30 April 2027), produk-produk *self declare* lama masih bisa diikutsertakan dalam proses pengadaan. Setelah masa transisi berakhir, ketentuan mengenai PDN akan sepenuhnya mengacu pada aturan baru dalam Perpres 46/2025 dan peraturan turunannya, yang mungkin memiliki persyaratan PDN yang lebih ketat atau mekanisme pembuktian yang berbeda selain *self declare* lama.
- Simulasi: Seorang Pelaku Usaha memiliki beberapa produk yang telah ia nyatakan sebagai Produk Dalam Negeri melalui mekanisme *self declare* pada tahun 2024 berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu. Ketika Perpres 46/2025 berlaku pada 1 Mei 2025, aturan baru mengenai pengakuan PDN mungkin sudah mensyaratkan pembuktian yang lebih formal (misalnya, melalui sertifikasi TKDN oleh lembaga independen). Namun, berkat Pasal II huruf d, produk *self declare* dari Pelaku Usaha tersebut masih bisa tetap diajukan dan dipertimbangkan sebagai PDN dalam proses pengadaan hingga tanggal 30 April 2027. Setelah tanggal tersebut, produknya harus memenuhi persyaratan PDN sesuai aturan baru untuk bisa diakui sebagai PDN dalam pengadaan.

Secara umum, Pasal II berfungsi sebagai jembatan antara aturan lama dan aturan baru, memberikan kepastian hukum bagi proses pengadaan dan kontrak yang sedang berjalan







atau yang didasarkan pada perjanjian internasional, serta memberikan masa transisi untuk penyesuaian, khususnya terkait pengakuan status Produk Dalam Negeri.






MEDIUM
LOW
HIGH
RISK

Profile


AGUS ARIF RAKHMAN, M.M., CPSP.
PENGELOLA PENGADAAN AHLI MADYA BMKG RI
PROBITY ADVISOR LKPP RI
PENULIS BUKU PENGADAAN BARANG/JASA
FASILITATOR KEHORMATAN BIDANG PENGADAAN LKPP RI
AHLI PENYUSUN SOP/PERATURAN PENGADAAN
0853 3068 6593
agusarifrakhman@gmail.com
agus arif rakhman
@agusarifrakhman1
Agus Arif Tuk Bisa


Agus Arif Rakhman M.M CPSp
dkk
JAGO E-PURCHASING
KATALOG ELEKTRONIK VERSI 6
SMART PROCUREMENT PLANNING
PANDUAN LENGKAP PERENCANAAN PENGADAAN ERA DIGITAL
Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.
Hernaning Rangga Dhyta Utama, SKM., MKM.
BEST SELLER
TRANSFORMASI PENGENDALIAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
25 Template Inovatif Menuju Keunggulan Kinerja PPK
Agus Arif Rakhman, M.M., CPSp.
Contact Us
081556650310
Nina
RECOMMENDED